ESG는 잠깐의 유행이 아니기에,
SUBAC은 ESG의 경영전략적 가치를 탐구합니다.

들어가는 말

기업의 유일한 책임은 이익 극대화라는 고전적인 관념에서 벗어나 이제는 사회와 환경의 영역에서 기업의 존재 가치를 찾아야 하는 시대입니다. E, S, G라는 약자가 표명하듯 경영 활동을 둘러싼 모든 이해관계자와 상생하는 기업의 행동은 지속가능경영을 향한 시대적 요구입니다.

안녕하세요. 성균관대학교 최초 지속경영전략학회 SUBAC입니다.

Sustainability Business Academy Club의 약자 SUBAC은 ESG의 중요성에 공감하는 학우들이 모여 지속가능경영이라는 시대적 요구를 탐구하고 검증하고자 노력하는 학회입니다.

23년도 하반기에는 경영학과와 더불어 철학, 어문, 건축 등 다양한 전공의 학회원 17인이 활동하였습니다. 성균관대 경영전문대학원 심수옥 교수님의 지도 아래 SUBAC은 23년 3월 성균관대학교 경영대학에 공식 학회로 인준을 받았습니다. 같은 해 SUBAC은 성균관대 명품 학회로 선정되어 학회의 우수성을 입증하였습니다.

SUBAC의 정규 활동은 다음과 같습니다.

1. ESG 주요 개념 학습
2. ESG 아티클 분석 및 Global Practice 스터디
3. 국내 산업군별 ESG 이슈 리서치와 전략 제안 보고서 발간
4. ESG 역량을 기업 현장에서 검증하는 산학협력

지속가능경영에 대한 통찰력을 선행적으로 기른 뒤 산학협력 프로젝트를 통해 학회의 ESG 전략적 사고를 발휘할 수 있도록 정기 활동을 구성했습니다.

SUBAC의 일원이 된 첫 날부터 학기가 마무리된 지금까지 성실히 활동에 임해준 학회원들의 부단한 노력을 한 권의 학회지라는 결과물로 완성할 수 있어 감회가 새롭습니다.
한 학기 유의미한 활동을 가능하게 이끌어준 1기 학회원분들, 지속가능경영에 대한 꾸준한 탐구와 끊임없는 물음을 제기해준 2기 학회원분들께 감사드립니다.
SUBAC을 설립하고 반석을 쌓았던 전임 학회장 이승현 학우, 그리고 학회의 무궁한 발전을 위해 큰 도움을 주시는 심수옥 교수님께 감사의 마음을 전합니다.

지속경영전략학회 SUBAC 학회장
박치홍

목차

들어가는 말 ····· 3

배달의민족 수익화 전략의 한계점과 제언 ····· 5

I. 배달 서비스 시장 1위 플랫폼, 배달의민족 ····· 8

II. 배달의민족 지속가능경영전략 ····· 14

III. 배달의민족 수익 구조 개선 비즈니스 모델 구축 ····· 17

IV. 변화가 필요한 배달의민족의 수익 구조 ····· 22

Ⅴ. 시사점 및 전략 제언 ····· 23

VI. 기대효과 및 결론 ····· 32

참고문헌 ····· 34

스튜어드십 코드 이행을 위한 국민연금의 개선점 탐구 ····· 36

Ⅰ. 스튜어드십 코드와 국민연금의 역할 개괄 ····· 38

Ⅱ. 스튜어드십 코드 이행의 관점에서 바라본 국민연금의 지배구조 문제와 해결책 ··· 45

III. 기업 지배구조 개선과 국내 금융시장 가치 제고, 그리고 국민연금 ····· 63

부록 ····· 64

참고문헌 ····· 65

현대자동차의 지속가능한 미래를 위한 수소 자동차 전략 제안서 ····· 66

I. 서론 ····· 69

II. 기업 분석 및 문제상황 제시 ····· 71

III. 전략 제안 ····· 75

IV. 결론 ····· 81

참고문헌 ····· 84

넥슨의 ESG 활동 현황 분석 및 전략 제언 ····· 86

I. 게임 산업과 ESG ····· 88

II. 넥슨과 ESG ····· 97

참고문헌 ····· 122

부록 ····· 124

주차별 활동 ····· 124

학회 관련 웹사이트 ····· 125

학회원 명단 ····· 126

배달의민족 수익화 전략의 한계점과 제언

- 자영업자, 배달 노동자, 소비자 이해관계를 중심으로 -

Limitations and Suggestions of the Woowa Brothers' Profit Enlargement Strategy

- Focusing on the Interests of Dependent Self-Employed, Delivery Workers, and Consumers -

식품/외식/유통팀

박치홍, 조우빈, 천효빈, 최진

요약

배달의민족은 쿠팡이츠, 요기요와 출혈 경쟁을 겪으며 국내 배달 앱 시장 1위 기업 자리를 지키고 있다. 업계 1위로서 선도적으로 자영업자, 라이더, 소비자 이해관계를 고려한 상생 경영을 펼치고 있다. 그러나 CSR 성격이 강한 활동을 위주로 상생 경영 활동을 진행되었다는 한계가 있었다.

한편, 국내 시장에서 수익성 강화의 필요성을 체감한 이후 도입한 수익성 강화 비즈니스 모델이 자영업자, 라이더, 소비자 이해관계자 3인방으로부터 Social Rik를 유발하고 있었다. 현재 수익화 전략은 엔데믹의 여파로 배달 음식 시장이 축소되고, 경쟁사들이 차별적인 가격 전략을 내세우고 이해관계자 3인방을 새롭게 접근하는 상황에서 한계를 가진다.

결론적으로 본고는 라이더 수급 문제를 개선하여 소비자와 라이더의 상생 조건을 만족하는 전략을 제안하였다. 정규직 라이더 고용 사업 '딜리버리N'의 부진 사유를 파악하고 이에 맞추어 자율근무 도입, 성과제 개선, 시간 외 근무 차별 혜택을 제시하였다. 다른 한편으로 비정규직 라이더 배달 기본료를 개선하는 방안도 제시하였다. 이로써 배달 라이더의 수급을 원활히 하여 퀵커머스로 나아갈 배달의민족의 핵심 자원을 확보하고 배달비를 안정화하여 소비자 부담가격이 상승하지 않을 것으로 기대한다.

목차

I. 배달 서비스 시장 1위 플랫폼, 배달의민족

1. 배달의민족

1.1 기본 정보

1.2 기업 개요

2. 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 3자 구도 출혈 경쟁의 서막

3. 배달의민족 재무 분석

II. 배달의민족 지속가능경영전략

1. 시행 중인 ESG 전략 소개

1.1 친환경 배달문화 조성; 배민그린

1.2 친환경 이륜차 보급을 위한 대여료 지원

1.3 B마트 및 배민상회 친환경 용기 판매

1.4 디지털 접근성 향상

1.5 배민 아카데미

1.6 소상공인 판로 확대 및 운영 지원' '배민전국별미

III. 배달의민족 수익 구조 개선 비즈니스 모델 구축

1. 국내 시장 수익성 강화의 필요성

2. 이해관계자에게 피해를 입히는 수익 구조

2.1 식당 자영업자

2.2 배달 노동자

2.3 배달 앱 소비자

3. 수익 개선 노력의 위험성 - 이해관계자 Social Risk의 발생

3.1 자영업자

3.2 배달 라이더

3.3 소비자의 탈배달 현상

Ⅳ. 변화가 필요한 배달의민족의 수익 구조

1. 배달 플랫폼 시장의 축소

2. 경쟁사의 가격 전략

3. 이해관계자 3인방을 타깃한 경쟁사 전략

Ⅴ. 시사점 및 전략 제언

1. 시사점

2. 전략 제안

2.1 배달 라이더가 배달의민족에게 중요한 이유

2.2 우아한 청년들의 자회사; 딜리버리N 등장배경

2.3 비정규직 라이더 배달 기본료 개선

Ⅵ. 기대효과 및 결론

I. 배달 서비스 시장 1위 플랫폼, 배달의민족

1. 배달의민족

배달 서비스 시장 1위 플랫폼 기업인 배달의민족의 기업 특성을 먼저 알아본다.

1.1 기본 정보

운영사: ㈜우아한형제들

대표자: 이국환

기업구분: 중견기업

사업개요:

i. 배달 및 포장: 배민1, 배민포장, 배민로봇 등

ii. 커머스: 배민스토어, 배민B마트, 배민쇼핑라이브, 배민선물하기, 배민전국별미 등

iii. 기타: 배민상회, 배민커넥트 등

출시일: 2010. 06

매출액: 2조 9,471억 / 2022.12 ㈜우아한형제들 연결재무제표 기준 (단위: 원)

영업이익: 4,241억 / 2022.12 ㈜우아한형제들 연결재무제표 기준 (단위: 원)

1.2 기업 개요

2010년 6월에 출시된 배달의민족은 플랫폼 혁신을 통해 기술 중심의 전략을 구현하여 소상공인

과 소비자를 연결하는 생태계를 구축했다. 이는 음식 배달 산업의 패러다임을 바꾸었다. 배달의민족을 단순히 음식 배달 플랫폼에 그치지 않고 이커머스 플랫폼으로 진화하려는 목표를 공식화하며 우아한형제들은 '배민B마트', '배민쇼핑라이브'의 기초가 되는 신선식품 배송 서비스 '배민프레시'를 선두로 '배민상회'를 출시하는 등 이커머스 사업을 적극적으로 확장해 왔다. 배달의민족의 기업 역사는 다음과 같다:

기준연도	내용
2010	배달의민족 애플리케이션 출시
2011	㈜우아한형제들 법인 설립 후 본격적인 사업 개시
2012	전화주문 및 만나서 결제가 기본이었던 음식배달 사업에 바로결제(모바일 결제) 서비스 도입
2013	배달의민족의 브랜드 상징인 글꼴 한나체 탄생 누구나 사용할 수 있도록 무료 배포
2014	모바일 사장님 사이트 오픈, 소상공인 컨설팅 서비스 등 소상공인 관련 서비스 시작 업계최초 1,000만 다운로드 달성, 월간 주문 수 500만 건 돌파
2015	모바일반찬 서비스 배민프레시 시작 이전까지 배달되지 않던 음식점도 배달하는 배민라이더스 서비스 시작
2016	누적 주문 수 2억 건 돌파 월 주문 수 1,000만 건 돌파
2017	배민라이더스 서울 전 지역 진출 외식업 소상공인을 위한 온라인 식자재 전문몰 배민상회 시작
2018	배민B마트의 전신인 배민마켓 서비스 시작 월간 주문 수 2,000만 건 돌파
2019	배민포장주문으로 이름이 바뀐 배민오더 서비스 시작 누구나 배달을 할 수 있는 배민커넥트 시작

	자율주행 서빙로봇 딜리 상용화 베트남 BAEMIN 시작
2020	배민선물하기 서비스 시작 전국 맛집을 밀키트 형태로 배달하는 전국별미 서비스 시작 코로나 사태 대응 300억원 규모 소상공인 긴급지원
2021	일회용 수저 포크 안 받기 디폴트 적용, 기본 반찬 안 받기 기능 등 배민그린 도입 가치경영 보고서 배민스토리 발간 배민라이더스를 개편해 단건배달 서비스 배민1 론칭 배민쇼핑라이브 론칭 딜리버리히로와 합병 추진 및 합작 법인 우아DH아시아 설립
2022	다회용 배달용기 서비스 운영 코엑스몰, 광교호수공원, 인천공항 로봇배달 서비스 시작
2023	업계 최초 ISO37301 인증 획득 배민아카데미 교육 참여 사장님 20만 돌파 최적묶음배달로 배달비 부담을 덜어주는 알뜰배달 출시

배달의민족은 공격적인 전략 전환과 함께 외식사업자에게 필요한 비즈니스 플랫폼으로서 역할을 강화하며, 기술의 발전과 파트너십 보강, 대대적인 앱 화면 개편 등이 접목되어 음식과 관련된 종합 솔루션을 제공하는 슈퍼앱 비즈니스로 성장하고 있다(우아한형제들 히스토리, 2023).

2. 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 3자 구도 출혈 경쟁의 서막

배달의민족이 음식 배달 애플리케이션 업계에서 독보적인 포지션을 확보하기까지 순탄한 과정만을 거친 것은 아니다. 플랫폼 경쟁 우선 순위를 선점하기 위해 노력하는 명목적인 경쟁 업체 요기요가 배

달의민족을 위협했고, 후발주자인 쿠팡이츠 또한 파격적인 혜택을 앞세우며 도전해왔다. 유사한 비즈니스 전략을 구사하고 있는 업체가 존재한다는 압박은 출혈 경쟁에 동참하여 자사의 구매 전환율을 방어하도록 이끌었다.

배달의민족보다 2년 늦은 2012년에 서비스를 론칭한 요기요는 할인 혜택 제공과 1인분 주문을 필두로 점유율을 확대했다. 지상파 TV 광고와 옥외광고를 내세운 대규모 홍보 마케팅을 통해 배달의민족 대항마로서 추격 전략을 속행했던 것이다. 서비스 출시 후 단기간인 약 2년 7개월만에 누적 1,000만 다운로드를 돌파한 요기요는 배달의민족과 격렬한 점유율 경쟁에 나섰다. 당시 배달의민족은 모바일 결제로 주문된 소상공인 매출의 5.5~9%를 중개 수수료로 부과하고 가맹점별로 추가 광고비도 지급받고 있었으나, 요기요의 성장을 인식했던 배달의민족은 시장 점유율을 높이기 위해 결제 수수료를 단기적으로 폐지했다. 그러자 요기요는 맞불작전으로 모든 수수료를 0%로 전환한 월 고정비 상품을 내놓았고, 양사의 '할인 쿠폰 뿌리기' 식의 대규모 소비자 유치 마케팅과 합쳐져 음식 배달 플랫폼 시장 출혈 경쟁의 서막을 알렸다(박호현, 2020).

배달의민족, 요기요, 그리고 쿠팡이츠의 본격적인 3자 구도 염가 경쟁은 2019년 5월 쿠팡이 음식 배달 플랫폼 시장에 진출하면서 공격적인 마케팅을 내세우며 시작되었다. 쿠팡이츠는 시장 공략을 위해 첫 주문 시 5000원 할인 쿠폰을 제공하고, 초대받은 친구가 첫 주문을 할 경우 총 1만 5000원의 혜택을 보장하는 시장 진입 정책으로 소비자들의 배달비 부담을 완화했다. 배달의민족, 요기요를 포함한 기성 배달앱이 시장 점유율에서 경쟁 우위를 차지한 채 소극적인 할인 혜택을 펼칠 때 쿠팡이츠는 무료배달과 음식 브랜드별 할인도 제공하는 등 출혈을 감수하며 적극적인 할인 공세를 펼친 것이다. 더욱이 쿠팡의 빠른 택배 배송이란 명성에 걸맞게 음식도 택배처럼 '로켓 배달'을 보장하는 단건 배달 전략은 소비자가 혹할 수밖에 없었다. 출시 초기라 서비스 시스템이 불안정하다, 파격적인 금액 할인 혜택은 론칭 초기 반짝 이벤트에 불과하다는 우려와는 달리 쿠팡이츠가 강점으로 내세운 단건 배달은 신종 코로나바이러스 감염증의 확산과 더불어 쿠팡이츠를 폭발적인 성장세로 이끌었다(이숙영, 2020).

쿠팡이츠가 후발주자로서 약점을 극복하기 위해 파격적인 마케팅으로 이용자들을 모으는 방안은 배달의민족을 다시 한번 배달앱 전쟁에 참여하게 하였다. 배달의민족은 쿠팡이츠 단건 배달을 겨냥한 '배

민1’ 서비스를 론칭해 치열한 배달 속도 경쟁을 벌인 것이다. 라이더 한 명이 한 건의 주문만 처리해 시간을 단축하는 서비스인 단건 배달은 인근 지역의 여러 주문을 함께 처리하는 묶음배달에 비해 비용이 많이 드는 형태일 뿐더러 수요와 공급이 맞지 않아 라이더 부족 현상도 발생한다. 그 결과 배달앱 업체들은 기본 배달비에 추가비를 지급해서까지 라이더 확보에 열을 올렸으며, 경쟁이 심화된 만큼 배달의민족의 적자폭이 더 확대되었다는 분석이 나온다. 이는 결국 배달앱 점유율을 지배할수록 천문학적인 수익이 뒤따르니 출혈도 감수하겠다는 것이다(정유림, 2022).

결론적으로 현재의 배달의민족은 이제 국내 시장에서 업계 1위로 자리 잡은 듯 보인다. 우아한형제들에 의하면, 배달의민족 앱에 입점한 식당 수는 2019년 말 13만 6000여개에서 2022년 말 30만여개로 2배 이상 증가했다. 이렇듯 피해를 감수하고 시장점유율을 꾸준히 확대해오던 배달의민족은 쿠팡이츠가 등장했던 2019년 이후 처음으로 2022년 연결 기준 대규모 흑자전환에 성공한다. 지속적인 출혈 경쟁의 여파로 적자난을 꾸준히 호소해 오던 배달의민족은 체감상 억겁의 시간이 지난 후 드디어 열매를 딸 준비가 된 것이다(김동현, 2023).

3. 배달의민족 재무 분석

2015년 요기요를 의식해 중개 수수료 제도를 잠정 중단하며 소비자들에게 할인 쿠폰을 뿌리던 배달의민족의 적자는 급증했다. 배달의민족의 2015년 영업수익은 49,516,691,166원, 영업비용은 74,402,823,707원으로 최종적으로 24,886,132,541원의 영업손실을 기록했다. 전기인 2014년의 영업손실 14,982,953,044원에서 약 66%나 증가한 것이다. 영업손실의 원인으로 영업비용을 분석해본 결과, 많은 비용 중 외주용역비 다음으로 광고선전비와 판매촉진비의 비중이 가장 컸다. 대규모 소비자 유치 경쟁의 결과인 것이다(삼일회계법인, 2016).

실제 염가 경쟁으로 매년 적자에 시달리던 배달의민족은 성공적으로 시장지배력을 확대하여 2016년 첫 흑자를 기록한다. 영업흑자는 3년간 지속되었으며 2018년에는 58,599,807,057원의 영업이익을 달성한다(삼정회계법인, 2019).

기쁨도 잠시, 2019년 쿠팡이츠의 등장으로 배달앱 시장의 출혈 경쟁은 재점화되며 배달의민족은 36,429,737,435원 규모 영업적자로 돌아섰다. 영업비용으로는 외주용역비, 지급수수료, 종업원급여, 판매촉진비가 많은 비율을 차지했다. 이는 공격적인 마케팅과 더불어 다양한 유저 세그먼트 확보를 위해 음식과 관련하여 슈퍼앱 전략으로 발돋움하려는 사업 다각화의 영향이 담겨있다. 특히 쿠팡이츠에 대항한 단건 배달 경쟁의 여파로 라이더 확보 비용이 늘어난 배달의민족의 2019년 외주용역비는 전년 대비 870억 원가량 증가했다. 이어서 2020년과 2021년도 마찬가지로 연속해서 영업손실을 기록했다(삼정회계법인, 2020).

2022년은 배달의민족에 있어 의미가 깊다. 2022년 매출이 전기에 대비 약 9,383억이 늘었고, 영업이익은 4,241억원을 기록했다. 이는 2019년, 2020년, 2021년의 적자를 메꾸고도 3,000억이 웃도는 금액이다(임경업, 2023).

연결포괄손익계산서

제 9 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우아한형제들과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당) 기	제 8(전) 기
Ⅰ.영업수익	24	565,447,215,777	314,493,115,022
Ⅱ.영업비용		601,876,953,212	262,038,087,908
종업원급여	18	109,185,880,665	62,920,390,697
원재료구입비용		777,667,534	500,638,093
상품구입비용		43,451,744,084	11,018,197,535
광고선전비		37,125,481,575	15,631,434,827
감가상각비		13,327,963,633	7,233,179,594
무형자산상각비		1,485,807,940	1,141,685,550
외주용역비		143,610,623,979	56,226,580,931
지급수수료		119,813,413,650	80,899,255,671
지급임차료		1,992,560,731	1,563,029,547
통신비		6,067,568,073	4,110,600,910
판매촉진비		96,633,840,264	9,126,892,241
대손상각비		13,896,234	43,844,405
기타영업비용	25	28,390,504,850	11,602,357,907
Ⅲ.영업이익(손실)		(36,429,737,435)	52,455,027,114

(표1) 2019년 배달의민족 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 우아한형제들과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 12(당)기	제 11(전)기
Ⅰ.영업수익	23	2,947,141,454,795	2,006,766,545,481
Ⅱ.영업비용		2,523,080,887,901	2,084,462,106,610
종업원급여	17	369,712,323,202	399,177,492,306
원재료구입비용		93,050,609	154,673,413
상품구입비용		335,630,997,527	316,156,573,664
광고선전비		71,471,011,526	74,309,817,061
감가상각비	9	49,633,104,587	39,538,939,305
무형자산상각비	10	3,263,782,503	1,997,924,261
외주용역비		1,213,614,624,111	786,376,060,352
지급수수료		390,226,144,731	361,681,113,225
지급임차료		1,622,190,663	3,888,778,438
통신비		14,353,881,767	16,280,950,975
운반비		15,025,712,148	19,998,202,455
판매촉진비		2,089,891,195	3,417,740,795
대손상각비		168,709,658	542,235,345
소모품비		5,265,341,373	8,920,484,196
보험료		3,950,353,834	2,871,612,039
교육훈련비		11,715,090,405	14,887,338,377
관리비		6,572,621,212	7,507,224,505
포장비		7,016,946,541	6,567,522,214
기타영업비용	24	19,655,110,309	20,167,423,684
Ⅲ.영업이익(손실)		424,060,566,894	(75,695,561,129)

(표2) 2022년 배달의민족 연결포괄손익계산서

II. 배달의민족 지속가능경영전략

1. 시행 중인 ESG 전략 소개

1.1 친환경 배달문화 조성; 배민그린

배달의민족은 2019년 4월 국내 배달업계 최초로 '일회용 수저·포크 안 주셔도 돼요' 선택 기능을 개발하고 앱에 도입하여 배달과정에서 불필요하게 발생하는 일회용품을 줄이기 위한 노력을 시작했다. 이후 2021년 6월부터는 일회용 수저·포크를 안 받는 것을 기본으로 설정하여 고객이 요청할 때만 제공

하도록 기능을 변경했다. 이를 통해 줄인 일회용품을 온실가스 감축량으로 환산하면 약 2만 6천여 톤에 이른다. 또 일회용 식기 안 받기 기능 도입 성과의 객관적 측정을 위해 배출량 감축 방법론을 개발, 민간 인증기관으로부터 타당성 인증을 받아 공신력을 확보했다.

1.2 친환경 이륜차 보급을 위한 대여료 지원

또한 배민은 '에이렌탈앤서비스'와 제휴를 맺어 친환경 전기 이륜차 렌탈 서비스를 제공하고 있다. 우아한청년들은 전기이륜차를 대여하는 라이더에게 연간 최대 96만 원까지 렌탈료를 직접 지원하며, 서울 및 경기 지역에 설치된 전기이륜차 배터리 교환소에서 이용 가능한 포인트를 제공하여 라이더의 비용 부담을 덜어주고 있다.

1.3 B마트 및 배민상회 친환경 용기 판매

B마트의 경우, '지구를 생각하는 B마트 포장재'라는 슬로건을 내걸고 비닐뽁뽁이 대신 종이 완충재를 사용한다. 또, 분리배출에 용이하도록 보냉팩 은박 코팅을 제거하고 아이스팩은 100% 물로만 채워서 제공하며, 옥수수 전분으로 만든 생분해성 비닐봉투를 사용한다. 배민상회 역시 죽, 탕, 면 용기, 비닐봉투, 아이스컵, 빨대, 종이 아이스팩 등의 친환경 제품을 판매하며 옥수수 가루와 같은 친환경 원료와 플라스틱 수지를 배합한 친환경 용기를 사용한다.

1.4 디지털 접근성 향상

'쉬운 배달앱 사용법'이라는 앱 사용 설명서를 통해 디지털 기기 사용이 익숙치 않거나 어려움을 겪는 이용자들이 배달의민족을 손쉽게 이용할 수 있도록 단계별·상황별로 안내하고 있다. 구글플레이의 앱 접근성 프로젝트의 일환으로 시각적 정보를 얻는 데 제약이 있는 이용자들 또한 편리하게 앱을 이용할 수 있도록 배달의민족 앱의 시각적 기능을 강화했다. 이를 위해 전맹 시각장애인 이용자들의 의견을 바탕으로 앱 내 단계별 음성정보를 강화하고, 초점 이동이 문제없이 작동하는지 점검, 저시력 시각장애인 이

용자와 함께 글자 크기, 각 요소 간 명도 대비 등 인지가 어려운 부분을 개선 중이다.

1.5 배민 아카데미

예비 사장님부터 시작해 장사경력이 오래된 베테랑 사장님까지 외식업 사장님들의 장사고민 해결과 가게운영에 도움이 되는 교육을 무료로 제공함으로써 사장님의 성장에 힘쓰고 있다. 배민 아카데미는 경쟁이 치열한 외식업 시장에서 사장님들이 가게 운영의 전문성과 경쟁력 확보를 통해 더 성장하는 가게를 운영할 수 있도록 지원하고 이를 온라인으로까지 확대하고 있다.

1.6 소상공인 판로 확대 및 운영 지원; '배민전국별미'

유통망을 확보하기 어려운 지역 소상공인의 판로 확대를 지원하고자 2020년 10월부터 '배민전국별미' 서비스를 선보였다. (배민전국별미: 지역을 대표하는 우수 먹거리와 특색 있는 지역 맛집을 선정하여 배달의민족을 통해 이 음식들을 주문할 수 있는 서비스) 이로써 생산자는 자신의 먹거리와 특산품을 브랜딩할 기회를 갖게 되고, 소비자는 선택의 폭이 확대되어 생산자와 소비자 모두에게 유익한 서비스로 자리매김하고 있다.

1.7 라이더 산재보험

우아한청년들은 지난 2019년부터 업계 최초로 모든 라이더에 대한 보험가입을 의무화하여 단 한 건의 배달을 수행하더라도 산재보험에 가입하도록 했다. 이전에는 라이더가 여러 플랫폼에서 배달을 하다 사고가 발생할 경우 전속성 요건으로 인해 일정 소득과 종사시간을 충족해야만 산재보험을 보장받을 수 있었다. 전속성 요건은 실질적으로 라이더에게 불리하게 작용하기 때문에 우아한청년들은 전속성 요건 폐지를 국회와 정부에 지속적으로 건의해왔고, 그 결과 2022년 5월 관련 법안이 통과되었다.

또한 라이더가 일한 시간만큼만 보험료를 납부할 수 있도록 하는 '시간제 유상운송보험 상품'을 2019년 업계 최초로 도입하기도 했다. 보험사와의 꾸준한 협상을 통해 2022년 이륜차, 자동차, 자전거 및 킥보드의 시간제보험료를 각 19%, 5%, 8%씩 인하했으며, 이 외에도 보험사 확대, 정액제 보험 도입, 과금 구조 개선 등 라이더의 보험료 부담을 낮추기 위한 노력을 이어오고 있다. 한편, 2023년부터 시간제 보험 가입 최저 연령이 만 24세에서 만 21세로 낮아지면서 보다 많은 라이더가 보호받을 수 있게 되었다. 더 나아가 이륜차와 자동차 시간제보험료의 추가 인하를 계획 중이며, 중장기 렌탈 이륜차 라이더를 위한 시간제보험을 도입함으로써 보험안전망의 촘촘한 조성을 꾀하고 있다(이국환, 2023).

III. 배달의민족 수익 구조 개선 비즈니스 모델 구축

1. 국내 시장 수익성 강화의 필요성

다음 세 가지 이유로 인해 배달의민족은 국내에서 수익성을 확보할 필요성이 높아졌다. 첫째, 외주용역비 지출이 큰 폭으로 증가했다. 매출은 10배가 상승했지만, 외주용역비는 20배가 상승했다. 배달 건수가 늘어남에 따라 배민 직고용 라이더들 임금과 고용환경 보장을 위한 간접비용이 커졌기 때문으로 분석된다. 둘째, 국내 배달 플랫폼 시장 점유율을 차지하기 위한 출혈 경쟁이 지속되고 있다. 이 과정에서 발생한 손실과 낮아진 수익률을 정상 궤도로 올려놓는 과정이 필요하다. 셋째, 일본, 베트남 해외진출 실패 비용이 큰 폭으로 형성되었다. 해외 적자 및 대규모의 부채 차입을 보전하기 위해 기존에 성공한 국내 시장에서 수익률을 제고할 필요성이 높아졌다.

이상의 상황을 종합할 때, 수익 개선 노력의 필요성은 있다. 그러나 문제는 한국에서의 수익 개선 비즈니스 모델이 식당 자영업자, 배달 노동자, 소비자 축에서 갈등을 유발하고 있다는 점이다.

2. 이해관계자에게 피해를 입히는 수익 구조

2.1 식당 자영업자

2.1.1 출혈 경쟁 유발하는 광고 상품

‘울트라콜’ 광고 상품은 깃발을 꽂으면 일정 범위 내 고객에게 매장을 노출한다. 고객과 깃발의 거리가 가까울수록 높은 순위에 가게가 보인다. 업주는 실제 가게 위치가 아닌 다른 곳에도 깃발을 여러 개 꽂을 수 있다. 이렇다보니 배민이 배달 플랫폼 전체의 67%를 장악한 사실상 독과점 업체인데 깃발을 안 꽂으면 광고 노출에서 밀릴 수밖에 없다. 깃발 1개당 월 8만원으로 개수 제한이 없기 때문에 평균 광고료만 한 달에 적게는 30만원에서 많게는 70만원에 달하는 것으로 집계됐다. 소상공인과 자영업자의 생산능력이 정해져 있는데 단순히 가게를 알리는 것을 넘어 수수료가 동반된다면 과당 경쟁으로 볼 여지가 있다(김소은, 2023).

광고 수수료 수입 확보의 일환으로 출시한 '우리가게클릭'도 마찬가지다. 이는 가게 노출 빈도를 늘리기 위해 만들어진 부가 서비스이다. 자영업자가 광고비 5만~300만원을 선입금하고 소비자가 클릭할 때마다 200~600원을 차감한다. 배달의민족으로서는 현금 흐름을 확보할 수 있는 광고 상품이다. 문제는 조회만 될 뿐 실제 주문으로 이어지지 않을 경우이다. 업주 입장에서는 광고비만 지출될 수 있다. 한편, 자영업자 입장에서는 가게를 자주 노출하기 위한 부가 서비스라고 하더라도 결국 반강제 사항이나 다름없다.

2.2 배달노동자

지난달 우아한형제들이 공시한 자료에 따르면 회사는 배달의민족을 통해 지난해 매출 2조 9,471억원(연결 기준), 영업이익 4,241억원 등 역대 최대 실적을 올렸다. 이 같은 역대급 영업이익 달성에 가장 큰 영향을 미친 것이 배민1 서비스의 할인 중단과 라이더 인센티브 비용 절감이라는 분석이 나왔다(송경은, 2023).

2.2.1 높은 수준의 배달 수수료

지난 5월 라이더 노조는 배달의민족 측이 9년째 기본 배달료를 3,000원으로 동결하고 있다며 건당 최소 배달비 인상을 요구했다. 그러나 배달의민족은 한집배달의 높은 배달비 원인을 라이더 운영비로 돌리며 배달료 인상을 거부했다. 한 번에 한 건의 배달만 수행해야 하는 만큼 라이더를 섭외하기 위해서는 일반적인 묶음 배달보다 더 많은 비용이 들어간다는 이유에서다.

한집배달은 라이더 지급 배달료 외에도 라이더 실시간 위치 추적 등 배달 시스템을 운영하는 데 비용이 들기 때문에 배달의민족이 더 많은 수익을 취해야할 필요성은 인정된다. 하지만 이를 감안하더라도 배달비 명목으로 고객과 점주에게 받은 한집배달 배달비 6,000원에서 배달의민족이 무려 절반을 가져가는 것은 과도하다는 지적이 잇따르고 있다. 이 같은 행태가 결국 배달비를 비싸게 만든 셈이 됐기 때문이다. 게다가 한집배달의 거리 할증료는 고객이 따로 지불한다. 점주 역시 배달비 외에 주문금액의 일정 비율(기본요금제 기준 주문금액의 6.8%)을 주문 중개수수료로 낸다.

2.3 배달 앱 소비자

2.3.1 온-오프라인 이중가격

업주가 부담하는 광고비와 중개수수료로 인해 오프라인 매장보다 온라인 상에서 더 높은 가격이 표시된다. 이것이 '이중가격'이다. 학계는 단순히 점주의 문제가 아닌 수수료 책정 및 가격 고지 안내 등 플랫폼 기업의 책임을 지적한다. 근본적으로 플랫폼 기업의 과다한 수수료 책정으로 인해 점주들이 어려운 상황에 부딪힌 것이 일차적인 원인이고, 향후 플랫폼 기업의 수수료 책정과 가격 고지 등에 대한 적정선의 규제가 필요하다고 보았다(이영애, 2023).

2.3.2 포장 서비스 수수료 부과 시도

배달 수수료 부과의 부담이 증가하면서, 포장 주문 서비스만을 이용하는 사용자가 늘어났다. 배

달의민족은 포장 주문에도 수수료를 부과하려는 움직임을 취했다. 소비자는 시키기만 하는 것인데 배달 수수료에 준하는 포장 수수료를 부담해야 하느냐는 반발이 거셌다. 결국 사측은 2023년 연말이 다가온 지금까지도 “한시적 연기" 중이다. 포장 주문에 수수료를 부과하는 것은 불가피하지만, 소비자 반발에 대응하여 한시적으로 과금정책 도입을 연기하고 있다.

3. 수익 개선 노력의 위험성 - 이해관계자 Social Risk 의 발생

3.1 자영업자

3.1.1 배달앱 이탈 움직임

배달플랫폼을 이용 중인 소상공인과 자영업자들이 단건 배달비 인상에 따른 과세 기준 변경 가능성에 집단 보이콧 움직임을 보였다. 음식값과 배달비를 합산한 전체 금액을 한 번에 결제하기 때문에 총 매출이 늘어나 결제수수료가 늘어나기 때문이다. 지난 2022년 4월 19일 '배달플랫폼 횡포 대응 배달 사장 모임'에 따르면 배달의민족 및 쿠팡이츠를 사용 중인 자영업자 300여명이 기존 배달플랫폼을 탈퇴하고 경기도 공공 배달 앱 '배달특급' 혹은 신한은행 주도 상생 배달앱 '땡겨요'로 이동하는 방안을 준비 중이었다.

3.1.2 공정거래위원회에 불공정행위로 신고조치

2022년 5월 8일 일부 자영업자 단체는 이달 6일 배민을 공정거래법 위반과 불공정행위로 공정위에 신고 조치했다. 사업 초기 프로모션이라는 이름의 낮은 비용으로 사장님들을 모집하고, 이후 급격히 광고 비용을 올리거나 우리가게클릭과 같은 부가서비스를 사실상 강제하는 행위가 반복되고 있다는 점이 문제였다(곽주현, 2022).

3.2 배달 라이더

3.2.1 파업과 반쪽짜리 합의

우아한청년들은 지난 2023년 6월 배달노조와 협상을 통해 주요 안건에 대한 잠정 합의에 도달했다. 플랫폼 라이더 상생 지원제도를 운영해 기존 단체협약보다 라이더에게 지원하는 수준을 높이고 배달활동을 지속할 수 있는 환경을 조성하겠다는 계획이다. 하지만 단체교섭 과정에서 노조가 요구했던 기본 배달료 인상에 대한 안건은 받아들여지지 않았다. 소비자와 업자한테 배달료 명목으로 받는 요금은 계속 올려서 6,000원이 됐지만, 라이더 요금은 9년째 동결이고, 물가 상승을 고려하면 사실상 삭감되었다고 볼 수 있다.

기본 배달료 자체에 대한 것은 건드리지 않고 인센티브 형식의 합의는 배달 경쟁을 부추길 가능성이 우려된다. 지원제도 대상이 되려면 입직한 지 1년 이상이 돼야 하고 첫 해에 220일 동안 하루에 30건씩 배달을 하면 그다음부터 한 달에 520건을 수행해야 지원금이 나오는 형태이기 때문이다.

3.3 소비자의 탈배달 현상

배달 최소 주문 금액, 소비자의 배달비 부담, 엔데믹 이후 외식문화 활성화로 인해 월간 MAU가 줄어들었다. 소비자 데이터 플랫폼 오픈서베이 '배달 서비스 트렌드 리포트 2023'에선 1년 전보다 배달 이용이 줄었다고 답한 응답자 중 83.9%(중복 응답 포함)가 '높은 배달비'을 이유로 꼽았다(윤진섭, 2023).

한국소비자원의 조사에도 위 현상이 관찰되었다. 특히 배달의민족은 배달비가 비싸다고 인식하는 소비자 비율이 80%가 넘어 타사 요기요(30%), 쿠팡이츠(40%)에 비해서 굉장히 높았다(노웅비, 2022). 배달비가 비쌀 때는 어떻게 하느냐고 물어봤을 때 배달앱을 사용하지 않는다가 가장 많은 답변으로 기록되었다. 즉, 현재 배달비 정책이 지속되면 이용 자는 계속 빠져나갈 가능성이 높다(최창원, 2023).

실제로 배달앱 이용이 줄어드는 대신 배달료를 아낄 수 있는 픽업서비스에 대한 수요는 오히려 늘었다. 배달업계 포장주문 비중은 2020년 17.0%에서 2021년 21.9%로 늘어난 뒤 2022년 26.2%로 잇달아 증가했다(윤진섭, 2023).

IV. 변화가 필요한 배달의민족의 수익 구조

1. 배달 플랫폼 시장의 축소

배달의민족은 타 플랫폼들과의 치열한 가격 경쟁을 반복하며 시장 내 독보적 1위를 차지했다. 하지만 더 이상의 가격 경쟁이 없을 것이라는 보장은 없다. 팬데믹이 끝나며, 플랫폼의 이용자 수가 꾸준히 감소하며 신규 이용자 확보가 쉽지 않은 상황이기 때문이다. 23년 3월 기준, 배달앱 3사의 MAU는 2,898만명으로 전년 동기와 비교해 18% 줄었다(황재희, 2023). 배달 어플 이용자의 감소 추세는 업계 1위인 배달의민족 역시 피해가고 있지 못한 상황이다. 23년 11월 안드로이드 OS 기준, 평균 15-16%가량의 이용자들이 현재 꾸준히 이탈하는 상황이다. 이용자 수가 줄고 있는 만큼, 거래액의 규모도 줄어들고 있다. 통계청이 발표한 온라인 쇼핑 동향에서 배달앱 등을 이용한 음식 서비스 거래액은 22년 7월부터 23년 2월까지 연속으로 하락세를 지속했다(아이지에이웍스, 2023).

2. 경쟁사의 가격 전략

시장의 규모가 축소되고, 성장이 어느때 보다 느린 현재, 경쟁사들은 더욱 차별적인 가격전략을 통해 시장 내 경쟁력을 확보하려 한다. 쿠팡이츠는 '쿠팡와우 멤버십'과 혜택을 연계해 쿠팡와우 구독자에게 주문 금액 최대 10%를 할인해주며 이용자 증가를 견인했다. 이는 라이더에게 지급하는 배달비 체계를 그대로 유지하면서 음식값을 낮춰 쿠팡과 쿠팡이츠, 상점, 고객 등 4자가 모두 윈윈하는 형태의 전략이다. 쿠팡이츠 할인 혜택을 적용한 지역의 와우 회원은 80% 증가했고, 시장 점유율도 5% 이상 늘어나는 등 성공적인 모습을 보이고 있다(함봉균, 2023).

요기요는 무료배달 구독 서비스 '요기패스X'의 구독료를 월 9,900원에서 4,900원으로 인하하는 파격적 전략을 선보였다. 무료배달을 위한 최소 주문금액은 1만 7,000원이며, 이는 최소 주문금액과 배달

비를 합치면 대체로 2만원을 넘는 배달의민족과 확연히 비교되는 가격이다. 요기요 관계자는 요기요x의 업그레이드를 통해, 고객 충성도를 높여 장기적인 관점에서 지속적으로 요기요를 사용하게 만들려 한다고 밝혔다(김금이, 2023).

3. 이해관계자 3인방을 타겟한 경쟁사 전략

배달 플랫폼 두잇은 팀 주문을 활용하여 고객과 소상공인, 라이더의 니즈를 모두 충족시키는 전략을 사용하고 있다. 두잇의 팀 주문은, 이용자 근처 이웃들의 배달 음식 수요를 실시간 파악하고 묶음 배달을 통해 동선을 최적화해 배달료를 0원으로 만든다. 팀 주문은 고객은 물론, 배달 기사에게도 효율적인 동선을 제공해 주며 더 안정적이고 높은 수입을 보장하게 한다(곽민재, 2022).

농산물, 제조품 유통 플랫폼 올웨이즈는 직거래와 공동구매를 합친 팀 구매를 통해 구매자와 판매자 모두의 이익을 타깃하고 있다. 올웨이즈는 상품의 생산자만이 판매자가 될 수 있도록 만들어, 생산자와 소비자를 직접 연결한다. 이로서 생산자는 기존 납품가보다 비싸게 팔고, 소비자는 기존 소매가보다 싸게 사게 되는 것이다(신승윤, 2021).

이외에도 다양한 신생 경쟁사들은 묶음 배송, 일괄 배달 등의 방식들을 활용하여 고객과 배달 기사, 소상공인 모두의 니즈를 충족하려는 노력을 하고 있다.

V. 시사점 및 전략 제안

1. 시사점

정리하자면, 배달의민족은 설립 이후 경쟁사의 견제로부터 고객 이탈을 방지하고 고객을 확보하

기 위해 출혈 경쟁에 시달려 왔으며 성공적으로 시장지배력을 확대한 후에는 배달료와 수수료를 급격하게 인상해 적자를 메꾸는 상황을 반복했다. 그러나 엔데믹 이후 외식문화 활성화와 함께 높은 배달비 부담으로 인한 소비자 불만은 포장 서비스 이용 증가, 배달 서비스 이용 감소 추세로 이어졌다. 이에 대응하여 배달의민족은 소비자 배달비 부담을 줄이고 과도한 외주 용역비 지출을 막기 위해 결국 단건배달을 줄이고 알뜰배달을 출시했지만, 희생 부담이라는 인식으로 자영업자의 비판을 샀다. 기존 단건배달 서비스의 경우 기본 배달비를 소비자와 업주가 분담하는 형태로 업주가 배달비 분담 비율을 임의로 정할 수 있는 것에 비해 알뜰배달의 경우 자영업자가 2500~3300원의 고정 비용을 부담해야 한다는 것이 그 논리이다.

지속적인 경쟁사의 견제에 시장 점유율을 확장해야 된다는 압박으로 배달의민족은 3자 구도에서 발생하는 고질적인 갈등 양상의 해결로부터 멀어져 왔다. 소상공인의 수수료를 줄이자니 소비자와 라이더 확보 비용을 감당할 수 없는 노릇이고, 배달료를 향한 라이더와 소비자의 상충된 요구는 배달의민족으로 하여금 누구하나 편들지 못하는 상황에 놓이게 했다. 3자 모두가 만족할 수 있는 타협점을 찾지 못한다면 소상공인, 라이더, 소비자 중 무너진 균형의 허점을 공략하여 또 다른 출혈경쟁으로 배달의민족을 이끌 경쟁사는 끊임없이 등장할 것이다.

따라서 소비자 점유율 1위라는 자사만의 독보적인 강점을 중심으로 배달의민족이 이해관계자 3자 모두를 고려한 균형된 합의점을 모색해야 할 시기라고 판단한다. 2023년 9월 기준 배달앱 3사의 MAU로 보는 점유율은 배달의민족 약 65%, 요기요 20%, 쿠팡이츠 15%이다. 코로나 팬더믹 기간 배달 수요 증가로 3사 모두를 이용하던 점주들은 코로나 엔데믹 이후 배달 시장의 전체 파이가 줄어들었음에도 배달이 많이 들어오는 플랫폼만 선택하는 방식을 취해 배달의민족의 점유율은 전년 2월 대비 약 7%나 증가했기 때문이다. 이미 배달의민족의 시장 점유율은 압도적인 업계 1위로 안정화된 단계에 진입했으며, 엔데믹의 여파가 배달의민족의 경쟁력을 보장하는 상황에서 배달의민족은 더이상 경쟁사의 출혈 마케팅에 휘둘리지 않고도 균형적으로 이해관계자를 고려하여 합의점을 모색할 수 있다(최창원, 2023).

배달의민족도 이를 직시하고 있는 듯 보인다. 지속가능경영 위원회 아래 중점 추진 과제로 '상생'을 뽑았을뿐더러 배달의민족이 발표한 '배민스토리2023'을 살펴보면 우아한형제들은 지속가능경영 방향성 중 최우선 순위로 자영업자 및 라이더와의 상생과 고객 가치 창출을 내세울 정도로 이해관계자 3자 모두

의 성장을 의식하고 있음을 명시했다(이국환, 2023). 하지만 배달의민족에게 있어서도 3자의 지속가능성을 동시에 고려하는 것은 자영업자 사업 지원, 라이더 안전보건 관리 등 CSR 성격이 강한 활동만을 전개할 뿐이고, 고객 가치 창출을 위해 기본찬 안 받기, 일회용 수저 포크 안 받기 등 명목상의 가치 소비 의식 함양만을 하고 있을 뿐 소비자가 할애해야 할 부담 비중은 꾸준히 증가하고 있다. 뿐만 아니라 배달앱 업계가 제공하는 소상공인 교육과 상생 지원은 실효성이 부족하다는 지탄을 받고 있다. 2022년 9월 국민의힘 구자근 의원의 배달의민'배달앱 이용실태조사'에서 배달앱 업체로부터 지원을 받아봤냐는 응답은 8.3%에 불과했으며 현재까지 컨설팅, 마케팅, 교육 등의 지원으로 수혜를 입고 있는 소상공인은 소수인 것으로 나타났다. 나아가 공공기관 중에서도 중소벤처기업부의 신사업창업사관학교, 소상공인 평생교육원 등 무료로 소상공인을 교육해주는 사업은 이미 존재한다. 사실상 배달의민족 입장에서도 3자 모두를 고려한 이렇다할 상생 정책을 찾지 못한 것이다(방보경, 2022).

2. 전략 제안

배달의민족을 포함한 배달앱 대표 3사는 현재 자율규제를 적용 받고 있으며 이는 중개 수수료와 배달비 인상에 기인하는 분쟁 문제를 법적 제재로 억압하는 것이 아닌 업계의 자율규제로 해결할 수 있음을 뜻한다. 소상공인과 라이더, 그리고 소비자와의 상생을 기업의 자율 규제에 맡기겠다는 것인데, 배달의민족은 기업의 이해관계를 둘러싼 만성적인 분쟁을 완만히 해결할 수 있는 설득력만 갖춘다면 법적 제재로부터 제약을 받지 않을 수 있다.

이처럼 수수료와 배달비에 있어서는 국가가 개입하고 있지 않지만 소상공인 보호를 위한 최소한의 가이드라인은 있어야 한다는 것이 국회의 입장이다. 실제로 배달의민족의 경우 기업과 입점주 사이에서 수수료를 중심으로 제도화된 합의가 이루어 지지 않은 상태이며, 표준계약서가 있긴 하지만 상황마다 계약이 다르고 빠르게 변화하는 배달앱 플랫폼 산업 특성상 해지, 변경, 체결 등의 과정을 획일화된 정책으로 접근하기 어려워 소상공인의 권익 보호가 필요하다.

2023년 9월 국내 배달앱을 대상으로 '자율분쟁조정협의회'가 출범하며 상황이 개선될 것으로 전

망된다. 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠를 포함한 배달앱 서비스를 대상으로 배달 플랫폼과 입점 점주 간 분쟁 해결을 위한 '자율분쟁조정협의회'는 민간기구로서 조정안이 법적 구속력이 있는 것은 아니나 플랫폼 사업자와 자영업자 간 분쟁을 신속하고 객관적으로 조정하는 역할을 수행한다. 한국공정거래조정원 등 공적 영역 보다 분쟁 조정 절차가 간단하여 자영업자는 분쟁 해결을 위한 시간과 비용을 줄일 수 있으며, 이는 배달 플랫폼과 자영업자 사이에서 거래 관련 분쟁을 완화하며 공정거래를 강화하는 촉매제가 될 것으로 기대된다(윤선영, 2023).

결론적으로 현재 배달의민족에게는 라이더와 소비자를 대상으로 상생 정책 개선점을 모색하는 것이 시급하다. 본고는 배달의민족이 난항을 겪고 있는 라이더 수급 문제를 개선하여 소비자와 라이더의 상생 조건을 만족하는 전략을 제안하고자 한다.

2.1 배달 라이더가 배달의민족에게 중요한 이유

배달 라이더에게 지급하는 배달료는 앱 내 소비자가격을 결정하는 데에 있어 주요한 고려사항이다. 또한 음식 배달 서비스 외에도, B마트, 배민 스토어 등 퀵커머스 사업 다변화를 위한 배송망 구축에 절대적으로 필요한 이해관계자이다.

2.1.1 소비자 가격 결정 구조에 직접적 영향을 미치는 배달료

자영업자와 소비자 사이에 놓인 "배달 라이더"에게 지급하는 배달료는 자영업자와 소비자가 함께 부담한다. 배달료가 상승하게 되면 자영업자와 소비자의 가격 부담으로 고스란히 이어진다. 한편, 배달료 상승은 배달 앱 이탈 이유 중 1위로 파악되었다. 배달 앱을 사용하지 않는 이유로 가장 많이 나온 것이 "배달료가 비싸서"였고, 배달비가 비싸면 어떻게 하느냐는 질문에는 "배달앱을 이용하지 않는다"는 답변이 가장 많았다(노웅비, 2022).

2.1.2 배달 라이더의 안정적 수급은 향후 퀵커머스 확장을 위한 배달망 구축에 절대적 필요

배달의민족은 최근 슈퍼마켓 쇼핑몰 ‘B 마트’, 일상용품 쇼핑몰 ‘배민 스토어'를 운영하고 있다. “좋은 음식을 먹고 싶은 곳에서" 받도록 하는 음식 배달 중개 서비스의 한계에서 벗어나 “사고 싶은 물건을 받고 싶은 곳에서"로 브랜드 철학을 확대했다. 내일까지 기다리지 않는 배송. 음식배달처럼 다른 물건도 20~30분 안에 배달하겠다는 것이 목표이다.

이러한 ‘퀵커머스' 사업 운영을 위해서는 브랜드 입점과 홍보를 통한 소비자 확보도 중요하겠지만, 빠른 시간 내에 자영업자와 소비자를 연결할 수 있는 배달 라이더의 충분한 확보가 필요하다.

2.2 우아한청년들의 자회사: 딜리버리N 등장배경

우아한청년들은 고용안정성에 대한 배달종사자들의 목소리를 반영해 2022년 7월 1일, 정규직 라이더를 채용·운용하는 회사 딜리버리N을 출범했다. 회사는 주 5일 근무에 연봉 최대 4644만원, 인센티브 제공, 4대 보험, 전기이륜차 무상지급, 유류비 지원 등 라이더들이 요구해온 안정적인 근로조건과 원활한 배달수행을 위한 혜택이 보장되는 조건을 제시했다.

배민이 ‘정규직’ 배달원 모집에 나서게 된 배경은 단건배달 서비스 안정화를 위해서이다. 현재는 플랫폼 소속 배달원이 아닌 기본교육을 이수한 불특정 다수의 배달원이 단건배달을 진행하고 있다. 단건배달을 하는 배달원 대부분은 대행업체 콜도 동시에 받는다. 주문이 몰리는 피크 시간대에는 단건배달보다 같은 시간에 2~3건을 처리할 수 있는 대행업체 콜을 잡는 경우가 많아 단건배달 플랫폼은 배달원 수급에 어려움을 겪을 수밖에 없는 것이다. 때문에 배민은 2021년 피크 시간대에 배달원들에게 1만원 가량의 웃돈을 얹어주면서까지 단건배달을 감행하기도 했다. 그 결과 배민 운영사 우아한형제들의 매출은 전년도보다 2배로 늘었지만 적자폭은 7배로 폭증했다. 최근에는 배달원 이탈수가 늘어나면서 수급 문제가 심화되고 있다. 사회적 거리두기 전면 해제 이후 배달앱 이용자가 상대적으로 감소하면서 배달원 수입도 그만큼 감소했기 때문이다. 그러나 동시에 단건배달과 빠른배달에 대한 소비자 요구는 증가했기에 배민은 경쟁사와의 서비스 경쟁에서 우위를 점하기 위해 정규직 운영 비중을 점차 늘려 단건배달 서비스를 안정

화하려는 시도를 지속할 것으로 보인다(김동일, 2022).

2.2.1 딜리버리N 사업소개 및 부진 사유

딜리버리N은 우아한형제들의 자회사인 우아한청년들이 2022년 7월 1일 출범한 정규직 라이더 채용 시스템이다. 딜리버리앤은 정식 출범 후 배민의 단건 배달인 '배민1'과 퀵커머스(즉시 배송) 서비스인 B마트의 단건 배달 'B마트1' 배달을 전담으로 수행하게 된다. 라이더는 모두 4대 보험에 가입되며 수습 6개월 기간을 마친 후 정규직으로 채용된다. 근무 시간은 주 5일에 하루 9.5시간이다. 오전 11시에 출근해 오후 10시에 퇴근하며 중간에 휴게 시간 1시간 30분이 주어진다. 이들이 콜을 받게 되는 지역은 배달 경쟁이 치열한 강남·서초·송파 등지다. 급여는 기본 연 3120만 원이며 성과급을 포함할 경우 최대 연 4560만 원까지 받게 된다. (2023년 6월 26일 기준 이보다 144만원 인상된 4644만원으로 조정) 정규직인 만큼 복리후생도 주어진다. 4대 보험 가입 및 전기·내연 바이크와 유류비는 물론 헬멧·조끼·보호대 등 안전 장비, 유상종합보험과 라이더 운전자보험 가입 등도 지원하며, 심리 케어 상담 프로그램, 자기 계발 도서비, 경조사비 등도 제공한다.

우아한청년들이 만든 정규직 회사 딜리버리N은 2022년 7월 출범해 1년이 넘었지만 현재 채용 목표 100여명에서 30여명만 채워진 상황이다. 위에서 언급했던 것처럼 딜리버리N이 제시한 연봉 약 4644만원(월 387만원, 주 평균 77~82만원)은 라이더가 특수고용직으로 일하며 버는 소득보다 훨씬 상회하는 조건이다.

상대적으로 좋은 조건임에도 불구하고 정규직이 외면되는 상황에 대해 업계에서는 라이더가 필요에 따라 단기로 계약을 맺고 일하며 자율성을 보장받고 싶은 '긱워커' 성향을 보이기 때문인 것으로 분석된다. 지난해 고용노동부 설문조사에 따르면 플랫폼 일자리를 선택한 이유 중 '근로 시간·날짜 선택이 가능해서'(18.0%), '자율성·권한을 가질 수 있어서'(6.9%)가 수익에 이어 2등, 3등으로 나타났다. 플랫폼 종사자들은 근로 자율성에 무게를 두고 있다. 실제 딜리버리N에 입사한 인원은 90여명이었으나 그 중 60여명이 '정시출근' 등이 힘들어 퇴사한 것으로 알려졌다.

	배달의민족 딜리버리N	배달대행사 등 특수고용직
월소득(연봉)	387만원(약 4644만원), 인센티브 월 최대 127만원 가능	256만원(약 3400만원), 경비 약 100만원 제외한 소득
평균 근로시간(주 근무일수)	주 47.5시간(5일)	주 57시간(6일)
근로형태	정규직 채용	특수형태근로종사자(프리랜서)
휴게시설 여부	1층 라이더 전용 휴게실, 개인 락커 제공	없음
배달업무 경비	없음(주유비 등 모든 경비 회사 지원)	주유비, 장비렌탈, 보험료 등 경비 약 100만원 전체 개인부담
기타 지원	1. 인센티브 제도 2. 4대 보험 제공 3. 심리케어 상담프로그램 지원 4. 도서 무제한 지원 5. 전기이륜차 무상 지급(연 440만원) 6. 퇴직금 지급 7. 명절·생일기념 상품권 지급 8. 매월 우수라이더 시상 9. 헬멧·조끼 등 안전장비 지급	없음

(표3) 정규직 라이더-특수고용직 라이더 비교 (출처: 우아한형제들, 산업연구원-플랫폼 노동 확대에 대응한 산업인력정책 과제)

문제는 배달플랫폼 종사자들이 정규직은 외면하면서 매년 시위와 집회를 열어 배달플랫폼이 라이더와 묵묵부답으로 소통하지 않고, 안정적인 일자리를 제공해주지 않는다는 메시지를 보내고 있다는 점이다. 이는 자유로운 '자영업자' 신분으로 원할 때 원하는 만큼 수행하는 환경을 유지하면서, 정규직 근로자의 안정적인 소득을 취하겠다는 모습이다.

배달플랫폼 업계 관계자는 “라이더를 위한 다양한 지원책을 마련하는 등 배달산업 발전을 위해 노력하고 있지만, 전속성 없이 제공할 수 있는 환경에 대한 어려움이 있는 것은 사실”이라며 “자유도 높은 특수형태근로종사자의 틀에 맞는 방향성에 대한 고민이 필요한 상황”이라고 말했다(함봉균, 2023).

2.2.2 딜리버리N 개선 방향 제안

배달의민족이 딜리버리N을 개선한다면, 배달기사를 안정적으로 확보할 수 있을 것이고, 단건 배달에 대한 고객의 높은 수요를 충족해 줄 수 있을 것이다. 현재 라이더들이 배민의 정규직 근로자가 되는 것을 꺼려하는 이유들은 다음과 같다.

첫째, 일하고 싶을 때 일하는 자율 근무의 방식을 선호하기 때문이다. 둘째, 월급제가 과연 건당 배달료를 받는 것에 비해 수익성이 좋은가 의문을 품고 있어서이다. 이러한 점들을 반영하여, 딜리버리N의 체제 개선을 제시하고자 한다.

- 자율근무 제도:

  하루 중 일정 시간동안 배달기사가 콜을 거부할 수 있고, 해당 시간 동안 최소 콜 갯수만 충족하면 시급을 모두 받아갈 수 있는 제도를 제안한다. 예를 들어, 오후 2시부터 5시까지는 n개의 콜만 받아도 근무를 성실히 한 것으로 간주하는 것이다. 단, 하루 중 모든 주문을 의무적으로 받아야만 하는 시간이 지정되어 있고, 그 시간만큼은 모든 콜에 대해 라이더들이 거부할 수 없게 하는 제도도 구축해야 한다. 예를 들어, 배달 피크시간인 평일 점심과 주말 저녁에는 라이더가 모든 주문을 다 접수해야 하는 것이다.

- 성과제 제도의 개선:

  딜리버리N의 목적이 라이더 수급 안정화이기 때문에, 라이더들이 최대한 꾸준하고 자발적으로 콜을 받는 것이 중요하다. 이를 위해, 성과급 지급 방식에 대한 구조적 개선이 필요하다. 라이더의 배달 횟수가 누적될때마다, 지급받는 성과급의 격차를 확연히 늘려가는 등의 방안을 사용하여 라이더들의 꾸준한 배달을 유도하는 것이다. 딜리버리N은 성과급으로만 월 최대 120만원 넘는 수익을 챙길 수 있는 이점이 이미 있기 때문에, 성과급 지급 방식을 수정하고 이를 확실히 홍보한다면 라이더들의 이목을 끌 수 있을 것이다.

- 시간 외 근무에 대한 차별적 혜택:

  정규직 라이더가 근무 시간 외에 건 배달을 하는 경우, 현저히 적은 수수료만 지불하게 하여 혜택을 주는 것도 방안이다. 정규직 라이더가 근무 시간이 끝난 11시 이후부터 배민 건 배달을 하게 된다면, 10% 남짓의 수수료 외에는 개인이 모든 배달료를 가져갈 수 있게 만드는 것이다. 현재 라이더가 지불해야 하는 수수료는 배민의 경우 최대 42%, 기타 대행사는 12% 정도인 것을 감안하면, 이는 오직 배민 정규직 라이더들만 누릴 수 있는 차별적인 혜택이다. 해당 제도를 사용한다면, 다른 라이더들도 딜리버리N에 관심을 가지게 될 것이다(송경은, 2023).

2.3 비정규직 라이더 배달 기본료 개선

배달의민족이 개선해야 할 라이더 수급 문제는 비단 라이더 정규직 채용 시스템 딜리버리N만이 아니다. 단건배달(한집배달)로 소비자가 부담하는 배달료가 증가했음에도 비정규직 라이더의 불만은 여전하다. 앞서 언급했듯, 지난 5월 배민 라이더스와 배민 커넥터들로 구성된 민주노총 서비스연맹 배달플랫폼노동조합은 사측에 9년째 동결된 단건배달 기본료 인상을 요구하며 부처님오신날인 5월 27일 파업에 들어갔다. 이들은 기본 배달료를 3,000원에서 4,000원으로 인상하기를 요구했고, 최종 결렬되어 조합원과 비조합원을 포함한 일부 라이더가 어린이날에 연이어 연휴 파업에 나선 것이다(박용필, 2023). 이에 배달의민족은 기존 직선거리에서 내비게이션 실거리로 배달료 책정 기준을 변경한 것인데, 기본 배달료 인상에 대해서는 노조의 요구를 수용할 수 없다고 답했다(김채현, 2023). 한집배달은 한 번에 한 건의 배달만 수행해야 하는 만큼 배달 시스템을 안정적으로 운영하기 위한 비용이 높을 수밖에 없으며, 기본료를 인상하는 것은 배달의민족에게도 큰 지출 부담을 감수할 수밖에 상황이다.

배달의민족은 현재 채택하고 있는 단건배달과 알뜰배달의 배달료 기준을 그대로 적용하면서 기본료를 4,000원까지 인상하지 않고도 라이더 측을 설득할 만한 수익 논리를 유도할 수 있다. 서울특별시 기준 배달의민족은 라이더에게 알뜰배달 주문 1건 당 기본 배달료 2,200원에 100m 마다 80원의 구간 요금을 추가로 지불한다. 단건배달의 경우 구간1(0m 이상 675m 미만)은 3,000원, 구간2(675m 이상 1,900 미만)는 3,500원, 그리고 1,900m 이상부터는 100m 당 80원을 추가로 지급한다. 이는 구간이 1.7km 이상이 되면 라이더가 알뜰배달을 통해 지급받을 수 있는 주문 1건 당 배달료가 단건배달을 초과하게 된다. 더불어 알뜰배달은 같은 배달 경로 상에 있는 여러 주문을 일괄적으로 수행할 수 있어 라이더가 수급하는 수익은 더 높아진다. 물론 배달 소요 시간이 더 빠르다는 단건배달의 효용 가치를 생각한다면 라이더가 차지하는 배달비의 비중이 낮아지는 것은 당연하나, 그럼에도 절반에 가까운 배달비를 사업자가 가져가는 수익 구조가 불합리하다는 것이 라이더의 입장이었다.

하지만 단건배달 기본료를 백원 단위만 인상해도 상황은 역전된다. 예시로, 배달 거리가 675m

미만은 3,000원에서 3,300원으로, 675m 이상은 3,500원에서 3,800원으로 기본 배달료 구조를 개편한다면 라이더 입장에서 주문 1건 기준 알뜰배달 수익이 한집배달 수익을 넘어가는 경우의 수는 존재하지 않는다. 따라서 백원 단위로 기본 배달료 인상을 한다면, 알뜰배달과 비교했을 때 단건배달을 수행할 유인이 충분히 마련된다고 할 수 있다.

한집배달

배달거리	배달료
0m 이상 ~ 675m 미만	3,000원 → **3,300원**
675m 이상 ~ 1,900m 미만	3,500원 → **3,800원**
1,900m 이상	100m당 80원 추가

알뜰배달

픽업요금	전달요금	구간요금
1,200원	1,000원	0m 이상 ~ 100m 미만: 80원
		100m 이상: 100m당 80원 추가

배달비

거리	알뜰배달	한집배달
1,700m	3,560원	3,500원 → **3,800원**

(표4) 한집배달 알뜰배달 배달료 비교 (출처: 배달의민족 커넥트)

주문 한 건을 한 명의 라이더가 담당해야 하기에 상대적으로 라이더 공급이 부족한 것은 배달의민족이 단건배달 서비스를 유지하기 위해 풀어야 할 숙제다. 지난 날 배달의민족은 9년간 동결된 배달 기본료 인상을 향한 라이더의 요구를 묵인해왔지만, 이제는 라이더의 요구를 반영하여 기본료에 대한 의견 차이를 좁힐 타협점을 적극적으로 마련해야 한다. 이는 장기적인 관점에서 한집배달을 수행하는 라이더의 수요를 늘려 단건배달 라이더 수급 확보를 기대할 수 있다.

VI. 기대효과 및 결론

지금까지 배달의민족은 쿠팡이츠의 단건배달 서비스 등장 이후 지속적으로 라이더 확보 경쟁에

열을 올렸지만 경쟁사에 휘둘리며 안정적인 체계를 구축하지 못했다. 통계청에 따르면 2021년 기준 국내 배달 시장 규모는 약 25조 6847억 원으로 2020년 대비 50% 가까이 늘었지만, 배달 라이더 수는 2021년 42만 8000명으로 전년 대비 10% 증가하는 데 그쳤다. 또한 2022년에는 전업 라이더 약 4500명과 배민 커넥터(부업 라이더) 2만여 명이 주문 배달을 수행하였음에도 60%가 넘는 배달의민족의 시장점유율을 고려한다면 턱없이 부족한 숫자였다. 이에 배달의민족은 부릉을 운영하는 메쉬코리아에 배달 서비스를 일부 위탁하기도 했다(백주원, 2022).

배달 기사는 배달의민족의 지속가능경영을 이끌어 갈 핵심 자원이다. 배달의민족의 딜리버리N 고용 체계 강화와 비정규직 라이더 배달 기본료 개선은 현 라이더 공동체의 요구에 대한 이해를 바탕으로 안정화된 라이더 확보 구조를 확립할 수 있을 뿐더러 신규 라이더 유입에 중추적인 역할을 한다. 지속적인 라이더 공급이 보장된다면 소비자에게도 공공의 적으로 간주되었던 예측 불가능한 배달비가 비로소 균형을 되찾을 것이라 기대된다.

참고문헌

우아한형제들 히스토리. (2023). 우아한형제들. https://www.woowahan.com/company/history

박호현. (2020, June 8). [60초 경제] 배달의민족의 경쟁史…“싸울 때가 좋았다”. 서울경제.
https://www.sedaily.com/NewsView/1Z3Y5UUHE0

이숙영. (2020, December 26). 출시 1년 만에 배달앱 3위 쿠팡이츠, 3대 비결?…빠른 배달·라이더 위치 제공·할인 공세. 뉴스웍스.
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=514905

정유림. (2022, January 11). 업계 경쟁 확산 속 배달 라이더 확보전 후끈. 디지털투데이.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=431218

김동현. (2023, March 31). 배달의 민족, 4년 만에 흑자전환 성공. 포춘코리아.
https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=27099

삼일회계법인. (2016, April 8). 주식회사 우아한형제들 재무제표에 대한 감사보고서. 삼일회계법인.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160408000287

삼정회계법인. (2019, March 22). 주식회사 우아한형제들 재무제표에 대한 감사보고서. 삼정회계법인.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190322000352

삼정회계법인. (2020, March 20). 주식회사 우아한형제들과 그 종속기업 연결재무제표에 대한 감사보고서. 삼정회계법인.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200320000208

삼정회계법인. (2023, March 31). 주식회사 우아한형제들과 그 종속기업 연결재무제표에 대한 감사보고서. 삼정회계법인.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331001640

임경업. (2023, March 31). 배민 4000억원 이상 흑자...3년 연속 적자 끝내. 조선일보.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/03/31/Q7W2ME3SRFA4JNJ3UGGVBGZLDA/

이국환. (2023). 배민스토리 2023. 우아한형제들.

김소은. (2023, October 13). 업주 출혈 경쟁 부른 배민의 광고…‘깃발 꽂기’가 뭐길래. 매일경제.
https://www.mk.co.kr/news/business/10849468

곽주원. (2022, May 9). “주문 안해도 클릭당 600원, 배민 꼼수” 공정위 달려간 업주들. 한국일보.
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022050814020003217?dtype=1&dtypecode=0460f05a-44c5-4ba9-967d-67332bb1b05f&did=DA&prnewsid=A2022050915010000773

노웅비. (2022). 배달앱 이용 실태조사. 한국소비자원 시장조사국 유통조사팀.

윤지혜. (2022, April 23). “배달비 6000원, 라이더 손엔 고작...” 배달앱에 뿔난 사장님들. 머니투데이.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022042216351717578

임예빈. (2022, September 7). ’4명 중 1명은 포장’…포장주문 성장에 배달앱들 “촉각.” 직썰.
https://www.ziksir.com/news/articleView.html?idxno=29848

송경은. (2023, May 9). “배민 한집배달” 라이더 비용 같은데 … 고객부담 3배. 매일경제.
https://www.mk.co.kr/news/business/10732142

최창원. (2023). 배달 앱 이용 ‘뚝뚝’...거래액 6개월째 감소이용자 이탈 뻔한데 배달비 인상 불가피. 매경ECONOMY, 72–73.

황재희. (2023, April 24). "좋은 시절 끝" 배민 천하 속 치열한 점유율 경쟁. 데일리임팩트.
http://www.dailyimpact.co.kr/news/articleView.html?idxno=96683

아이지에이웍스. (2023). [2023년 11월 안드로이드 기준 배달의민족 이용자 이탈율]. 아이지에이웍스.
https://mktcloud.igaworks.com/movement/break?a=com.sampleapp

함봉균. (2023, August 28). 쿠팡이츠 3개월 연속 이용자 증가...쿠팡와우 정액할인 통했다. 전자신문.
https://www.etnews.com/20230828000150

김금이. (2023, October 31). 요기요 '가격파괴'… 쿠팡·배민과 무한경쟁. 매일경제.
https://www.mk.co.kr/news/economy/10862828

곽민재. (2022, November 2). [착한기업이 뜬다]배달료 0원 플랫폼 '두잇'…배민·쿠팡이츠 사이에서 살아남는 법. 아시아경제.
https://www.asiae.co.kr/article/2022110114583223433
신승윤. (2021, October 26). [바스리] 공동구매를 팀구매로 진화시킨 '올웨이즈'. 바이라인네트워크.
https://byline.network/2021/10/25-168/
방보경. (2022, October 10). [배달앱 상생의 길은] ②배민, 영업비밀 사장님과 공유하며 '상생'. 뉴스핌.
https://www.newspim.com/news/view/20221006001167
윤선영. (2023, September 22). 배달앱-입점업체 '자율분쟁조정협의회' 출범. SBS미디어넷.
https://biz.sbs.co.kr/article/20000136868
김동일. (2022, June 13). 배달원 수급난에 배민도 '정규직' 뽑는다. CEOSCORE DAILY.
https://ceoscoredaily.com/page/view/2022061316324185632
함봉균. (2023, September 6). 연봉 4700에 바이크도 지원하는 정규직 라이더 회사 '딜리버리N' 만성 '구인난'. 전자신문.
https://www.etnews.com/20231106000213
송경은. (2023, June 19). "있는 것들이 더하네"...배달수수료 이렇게나 많이 떼갔다니. 매일경제.
https://www.mk.co.kr/news/business/10763938
박용필. (2023, May 27). 배민 라이더, 부처님오신날 '하루 파업'…"기본 배달료 4000원으로 인상해야". 경향신문.
https://m.khan.co.kr/national/national-general/article/202305271634001#c2b
김채현. (2023, March 21). "기본 배달료, 3000원→4000원 인상해야"…거리로 나선 라이더노조. 서울신문.
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230321500184
백주원. (2022, May 21). [단독]단건 배달 경쟁에…배민, 정규직 라이더 뽑는다. 서울경제.
https://www.sedaily.com/NewsView/2661MA1MJH

스튜어드십 코드 이행을 위한 국민연금의 개선점 탐구
- 지배구조 개선 방안을 중점으로 -

Enhancing the implementation of the Stewardship Code of the Korean National Pension Service
- Focusing on the Governance reconstruction –

금융팀
김창우, 김홍석, 송채연, 윤예원

요약

본고는 환경·사회·지배구조(Environmental, Social, Governance: ESG)에서 스튜어드십 코드가 갖는 의미와 역할에 대해 알아본다. 특히, 기관투자자의 대표로서 영향력 행사의 모범, 공적연금으로서의 책임, 그리고 사회 후생의 선순환을 근거로 하여 이를 이행하기 적합한 주체로 국민연금공단을 꼽았다. 다만, 현재 국민연금의 지배구조에서는 책무성 부족, 정치적 독립성 결여, 그리고 기금운용위원회의 전문성 부족을, 내부 스튜어드십 코드 실행 지침과 관해서는 의결권 반대 이상의 적극적인 주주행동주의 실행 부족, 이사회 및 환경·사회적 요소 개입 부족을 근거로 국민연금공단이 현재 스튜어드십을 준수하기에는 불완전함을 지적했다. 이에 대해 지배구조와 관해서는 기금운용위원회의 지배구조를 민간전문가 집단으로 재편 및 하부 집행조직을 독립기구로 재편하는 방안과, 스튜어드십 코드 실행 지침에 대해서는 국제 평가지표의 기준을 활용해 발전시키는 방안을 제시해 우려점들을 보완하고자 했다. 이를 통해 국민연금이 국내 금융시장의 전반적인 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

목차

Ⅰ. 스튜어드십 코드와 국민연금의 역할 개괄

1. ESG, 왜 '스튜어드십 코드'인가?

1.1 '수탁자책임' 개념의 대두와 스튜어드십 코드의 등장

1.2. 한국 스튜어드십 코드의 내부 세칙

2. 스튜어드십 코드 이행에 최적인 기관투자자: 국민연금

2.1. 기관투자자의 대표로서 영향력 행사의 모범

2.2. 공적연금으로서의 책임

2.3. 사회후생의 선순환

Ⅱ. 스튜어드십 코드 이행의 관점에서 바라본 국민연금의 지배구조 문제와 해결책

1. 국민연금의 지배구조 및 스튜어드십 코드 현황

1.1. 지배구조

1.2. 스튜어드십 코드 정책

2. 현 국민연금 지배구조의 문제점: 국민연금의 의사결정 구조

2.1 책무성 부족

2.2 정치적 독립성 결여

2.3 기금운용위원회의 전문성 부족

3. 스웨덴 공적연금의 지배구조 개선 사례

4. 국민연금의 지배구조 개선에 대한 제언

5. 국민연금 내부 스튜어드십 실행 지침 개선안

5.1. 스튜어드십 코드 내 지침 현황 및 문제점

5.2. 스튜어드십 코드 원칙 한계 및 가이드라인 개선안 제안

5.3. 스튜어드십 코드 지침 가이드라인 개선안 제안

Ⅲ. 기업 지배구조 개선과 국내 금융시장 가치 제고, 그리고 국민연금

Ⅰ. 스튜어드십 코드와 국민연금의 역할 개괄

1. ESG, 왜 '스튜어드십 코드'인가

1.1. '수탁자책임' 개념의 대두와 스튜어드십 코드의 등장

'스튜어드십 코드'는 기관투자자의 수탁자책임에 관한 원칙이다. 여기서 '수탁자'는 돈을 받아서 관리하는 주체를 일컫는다. 주인을 대신해 집안일을 관리하는 집사를 가리키는 영어 단어 "steward"에서 따온 말이다. 즉 수탁자책임 원칙 또는 스튜어드십 코드는 돈을 위탁받아 관리하는 금융기관들이 자기 자신의 단기적인 이익이 아닌 자금 위탁자의 장기적인 이익을 위해 일해야 한다는 의무를 함축한 지침이다. 실제로 한국ESG기준원(舊 한국기업지배구조원)이 2017년 6월 발간한 『한국 스튜어드십 코드 제1차 해설서』는, 스튜어드십 코드에 대해 "기관투자자가 타인 자산을 관리·운용하는 자로서 부담하는 책임[이하 '수탁자책임']이란 투자대상회사의 중장기적인 가치 향상과 지속가능한 성장을 추구함으로써 고객과 수익자의 중장기적인 이익을 도모할 책임"이라는 해석을 내놓고 있다.

언뜻 당연해 보이나 여태 금융기관이 단기적 이익을 염두에 두고 투자를 해 왔음은 공공연했다. 2019년 전후로 '이해관계자 자본주의', ESG 투자, 스튜어트십 코드 등의 용어가 주목받기 시작한 것은 이러한 투자 관행과 무관하지 않다. 자산운용사를 비롯해 연기금 위탁운용사의 펀드매니저들 역시 자기 자신의 성과를 입증하기 위한 수단으로서 '단기수익률' 제고에 주력했다. 분명 연기금은 그 특성상 위탁자의 수납금에 대해 장기간에 형성되는 누적수익률을 중시해야 했다. 그러나 위와 같은 기관투자자들의 단기주의적 태도는 증권시장의 변동성과 불확실성에 기대어 장기적 투자에 대한 의무를 방기하고 일종의 근시안적 투자 관행을 조성하는 것으로 비추어졌다.

장기적 투자의 좌절은 2008년 서브프라임 모기지 사태로 인한 세계금융위기로 정점에 달했다고 평가받는다. 사태가 일부 수습되고, 세계금융위기의 책임이 투자회사의 이사회와 경영진을 견제하지 못한 기관투자자들에 있다는 비판이 이어졌다. 이에 따라 기관투자자들을 위시한 많은 금융기관의 '단기주의'는 척결 대상이 되었고, 2010년 영국에서 세계 최초의 스튜어드십 코드가 제정되기에 이르렀다. 스튜어드십

코드에서 강조하는 '책임투자원칙'은 기관투자자가 기업의 재무적 지표 이외에 ESG 등 기업의 사회적 책임과 이에 따른 기업의 지속가능성을 고려하는 종합 투자 방식으로 평가받았다. 이후 미국과 일본, 우리나라를 비롯한 다양한 국가들은 앞다투어 스튜어드십 코드를 도입했다.

그 중에서도 한국형 스튜어드십 코드, 즉 "기관투자자의 수탁자 책임에 관한 원칙"(이하 '스튜어드십 코드)은 금융위원회의 주관으로 2016년 12월 19일 공표되었다. 도입 목적은 국내 상장사에 투자한 기관투자자가 타인의 자산을 관리 · 운용하는 수탁자로서 책임을 다하기 위해 이행해야 할 세부 원칙과 기준을 제시하는 것이었다. 이에 따르면 기관투자자는 투자대상 회사를 점검하고 우려사항이 발견될 시 투자대상 회사와 적극 대화하는 등 주주활동을 통해 수탁자로서 책임을 성실히 이행해야 했다. 이는 회사의 중장기 발전을 유도하고, 고객과 수익자의 이익 증진에 기여함은 물론 자본시장과 경제 전반의 성장과 발전을 도모할 수 있다는 기대효과를 함축한 것이었다.

1.2. 한국 스튜어드십 코드의 내부 세칙

한국 스튜어드십 코드(이하 '스튜어드십 코드')는 연성규범으로서 7가지 원칙을 제시하고 있다. 본래 5개 원칙으로 개설되었으나, ESG 관련 조항이 추가 개설된 것이다. 그 도입 목적은 크게 세 가지로, 투자대상회사의 중장기 가치 향상 및 지속가능성장 • 고객/수익자의 중장기 이익 도모 • 한국 자본시장 및 경제의 건전한 성장과 발전으로 구성된다. 명시적으로 참여를 공표한 연기금, 보험사, 자산운용사, 투자자문사 등 여러 기관이 스튜어드십 코드의 적용대상에 해당한다. 이때 적용 방법은 "Comply or Explain(원칙 준수 또는 예외 설명 방식)"을 따른다. 모든 세부 원칙과 안내지침을 따르는 것을 원칙으로 하나, 예외적으로 일부를 따르지 않은 경우 그 사유와 대안을 충분히 설명하고 공개해야 한다는 것이다.

스튜어드십 코드는 크게 두 가지 구조이다. 7개 세부 원칙, 그리고 안내지침으로 구성되어 있다. 각 세부 원칙을 보강하는 여러 안내지침이 수반하는 형태이며, 전체적으로 다음 원칙들을 중심으로 한다.

국민연금의 수탁자 책임에 관한 원칙	
구분	원칙의 내용
원칙1	**수탁자 책임 정책 제정·공개** 고객, 수익자 등 타인 자산을 관리 · 운영하는 수탁자로서 책임을 충실히 이행하기 위한 명확한 정책을 마련해 공개해야 한다.
원칙2	**이해상충방지 정책 제정·공개** 수탁자로서 책음을 이행하는 과정에서 실제 직면하거나 직면할 가능성이 있는 이해상충 문제를 어떻게 해결할지에 관해 효과적이고 명확한 정책을 마련하고 내용을 공개해야 한다.
원칙3	**투자 대상 회사 주기적 점검** 투자대상회사의 중장기적인 가치를 제고하여 투자자산의 가치를 보존하고 높일 수 있도록 투자대상회사를 주기적으로 점검해야 한다.
원칙4	**수탁자 책임 활동 지침 마련 및 주주활동 수행** 투자대상회사의 공감대 형성을 지향하되, 필요한 경우 수탁자 책임 이행을 위한 활동 전개 시기와 절차, 방법에 관한 내부지침을 마련해야 한다.
원칙5	**의결권 정책 제정·공개, 행사내역·사유 공개** 충실한 의결권 행사를 위한 지침 · 절차 · 세부기준을 포함한 의결권 정책을 마련해 공개해야 하며, 의결권 행사의 적정성을 파악할 수 있도록 의결권 행사의 구체적인 내용과 그 사유를 함께 공개해야 한다.
원칙6	**의결권 행사, 수탁자 책임 활동 주기적 보고** 의결권 행사와 수탁자 책임 이행 활동에 관해 고객과 수익자에게 주기적으로 보고해야 한다.
원칙7	**수탁자 책임의 효과적 이행을 위한 역량과 전문성 확보** 수탁자 책임의 적극적이고 효과적인 이행을 위해 필요한 역량과 전문성을 갖추어야 한다.

(표1) 한국 스튜어드십 코드 7개 세부 원칙 (출처: 한국 스튜어드십 코드, 2017)

2. 스튜어드십 코드 이행에 최적인 기관투자자: 국민연금

국민연금은 국민연금법에 의해 설치된 공적연금, 즉 사회보험의 일종이다. 이들은 경제활동인구 연령에 속하는 가입자 등에게서 일정액의 보험료를 받고 연금을 지급함으로써 국가의 안정성을 보장한다. 국민연금은 많은 기관투자자 중 국민연금이 스튜어드십 코드에 최적인 주체이다. 그 까닭은 국민연금이 기관투자자 대표로서 영향력 행사의 모범이며, 공적연금으로서의 책임이 있고, 사회후생의 선순환을 야기할 수 있기 때문이다.

2.1. 기관투자자의 대표로서 영향력 행사의 모범

무엇보다 국민연금은 기관투자자의 대표로서 스튜어드십 코드 행사에 모범을 보일 의무가 있다. 2023년 8월 기준 국민연금의 기금 적립 규모는 997.4조 원으로, 국내 전체 기관투자자 중 최대 규모이다. 운용 규모는 동년 2분기 말 기준 약 982조 원이었고, 이는 1분기 기준 국내 모든 자산운용사 운용자산 규모의 약 2/3에 해당하는 수준이었다. 그 정치적 영향력 역시 상당한데, 국민연금의 의사결정은 후술한 지배구조로 인해 종종 정부의 입장으로 금융시장에 받아들여져 왔다. 실제 국민연금의 투자 의사결정이 전체 주식시장에 영향을 준다는 행태적 보고가 있었던 만큼, 기관투자자 집단에 대한 국민연금의 영향력은 상당한 수준이라고 추론할 수 있다. (이와 관련한 세부 논거는 2.3.을 참조하라)

그러나 반드시 자금의 규모 때문이 아니더라도, 국민연금의 투자 활동에 관한 사회적 책무는 충분히 막중하다. 대표적으로 2015년 삼성물산-제일모직 합병에 찬성 의견을 표명한 데에 따라 사회적 물의가 빚어진 것이 그 방증이다. 국민연금은 공공연하게 기관투자자의 대표로서의 책임 완수와 사회후생 증진을 위해 누구보다 적극적으로 스튜어드십 코드에 참여해야 하는 주체로 인식되어 왔다. 비슷한 맥락에서 국민연금은 이미 투자 대상 기업에 대한 경영간섭 우려가 제기되어 경영참여 목적에 해당하지 않는 주주권(배당정책 수립 요구) 등에 한하여 우선 행사하고, 주주제안 등 경영권 참여 관련 주주권에 대해서는 향후 제반 여건이 구비된 후 스튜어드십 코드를 시행하기로 결정된 바 있었다(박종구 외, 2018).

2.2. 공적연금으로서의 책임

두 번째로, 국민연금은 공적연금으로서의 책임이 있다. 공적 연기금의 궁극적 목표는 주어진 재정 목표 하에서 연금 가입자에게 연금 급여를 안정적으로 지급함과 동시에 장기에 걸쳐 투자 수익을 안정적으로 획득하는 것이다(전창환, 2023). 국민연금 역시 대한민국 최대 공적 연기금으로서 국민들이 납부한 연금의 수탁자로서 연금 소유자의 이익을 극대화하는 의사결정을 하고, 그 과정에서 지속가능성을 추구해야 할 의무가 있다. 여기서 투자 수익의 안정적인 획득은 보유 포트폴리오 가치의 지속적인 상승, 즉 기업의 장기 내재 가치의 부단한 제고에 의해서만 가능하다. 환경 비용 경시, 노동 비용 절감을 통한 단기 금융 수익 극대화 내지 단기 주주 가치 극대화로는 해당 목표를 달성하기 어렵다. 포트폴리오 투자 대상

기업의 장기 내재 가치 향상과 지속가능한 발전이 뒷받침되어야 한다(전창환, 2023). 그렇기에 국민연금은 장기적인 가치를 가지고, 주주 가치를 높이는 기업에 투자해야 하며, 나아가 투자 기업들이 그러한 선택을 할 수 있도록 감시해야 한다. 따라서 국민연금이 소유한 기업 지분을 고려했을 때, 스튜어드십 코드를 발휘할 능력이 있고 그 당위성 역시 상당하다.

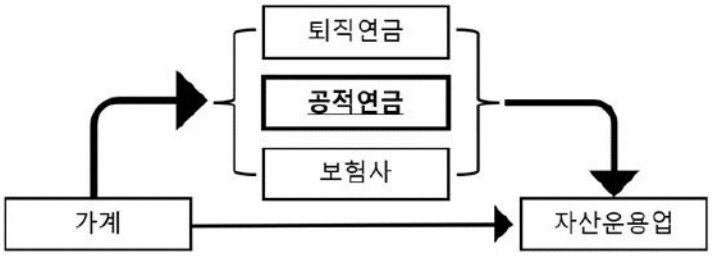
2.3. 사회후생의 선순환

국민연금이 스튜어드십 코드 이행에서 핵심 주체인 또 다른 까닭은 '사회후생의 선순환'을 일으켜 장기적으로 스스로 이득이 되는 금융 여건을 조성할 역량이 있기 때문이다.

(1) 기관투자자 용어 정의 및 그 관계성

기본적으로 '기관투자자'는 학술적으로 인정된 용어가 아니기에 통일된 정의가 없다. 그러나 통상적인 의미와 경제협력개발기구(OECD)에서 정의하는 바로 미루어 보건대 "저축을 집합해 이들 자금을 시장에 공급하는 주체"라고 볼 수 있겠다. 기관투자자가 갖는 경제적 기능을 잘 나타낸 David와 Steil(2001)의 정의에 따르면, 이들은 소액투자자들을 대신해 특정 목표 하에 그들 저축을 집합적으로 운용하는 금융중개기관이기도 하다. 공/사모펀드, 연기금, 보험사 등의 주체가 이러한 기관투자자에 해당한다.

이들 간의 관계는 상당히 복잡하다. 먼저 가계에서 자금 운용을 자산운용사, 생명보험사, 퇴직연금기금, 공적연금기금 등의 기관투자자에게 위탁한다. 이때 자산운용사는 가계가 여타 기관투자자에게 맡긴 자금을 다시 위탁받아 운용하기도 한다. 즉 가계가 직접 위탁하는 경우와 다른 기관투자자로부터 다시 위탁을 받는 경우가 있다. 이때 우리나라의 경우에는 공적연금, 즉 국민연금이 이 관계에 중요한 역할을 한다.



(그림1) 국내 기관투자자 간의 관계 (출처: 자본시장연구원, 2014)

(2) 국민연금에서 기관투자자로의 영향

회귀분석에 기반한 다수의 연구자료에 따르면 기관투자자들 간에는 군집행태(herding behavior)의 경향이 나타나므로 국민연금이 자본예산의 결정을 하고 이에 따라 기관투자자들이 연쇄적으로 투자 방향을 수정할 가능성이 나타난다(박기봉, 2019).

(3) 기관투자자에서 기업으로의 영향

또한 이렇게 기관 투자자들이 기업에 대한 투자 방향을 달리 하면 기업들은 전략적 대응방안을 마련할 유인이 생긴다. 기업에 자본을 조달하기 위해 당연한 순리이다. 따라서 스튜어드십 코드 이행을 중점으로 한 투자 관행이 새로이 정착하면, 기업 스스로 수탁자책임의 원리를 파악하고 자사 내 지배구조 개선, 비재무적 사항 보고에 성실을 기할 공산이 크다. 특히 지배구조의 개선은 유의미한 수준이다. 기업의 비재무적 사항의 개선이 재무적 사항의 개선으로 이어진다는 연구 결과가 잇따른다. 가령 이호갑(2015)에 따르면, 기업의 지배구조 개선과 동 기업의 재무적 성과(ROA)는 유의미한 양(+)의 상관관계를 갖는 것으로 드러났다. 따라서 우리나라의 고질적인 지배구조 문제인 친족 중심주의 등의 이슈가 해소되고 자발적인 지배구조 개선을 통해 더욱 투명한 경영이 가능해지면, 기업의 경제적 가치를 제고할 수 있다고 추론할 수 있다.

(4) 기업에서 사회로의 영향

이러한 기업의 행태는 다시 사회에 긍정적 임팩트를 준다. 기업의 전반적인 지배구조가 개선되

고 이에 따라 재무적/비재무적으로 경쟁력 있는 기업에 대한 투자가 활성화되면 사회 전반의 경제적 지표가 제고된다. 더욱 구체적으로, 기업의 지배구조의 개선은 기업의 경영 효율성을 높여 안정적이고 지속적인 성장을 이끌어낸다. 이는 기업이 계속적으로 존속할 수 있게 함으로써, 일자리를 늘리고 생산성을 향상시키는 등 사회적 가치를 창출하는 결과로 이어진다. 경제의 최대 생산의 주체이자, 가계 소득과 정부 조세수입의 원천으로서 기업의 이윤은 궁극적으로 가계와 정부가 성장하고 경제가 유지되고 발전되는 데 기여한다(주원, 2014). 가장 대표적으로 경제성장률 지표인 GDP(국내총생산)의 성장률 제고에 기여할 수 있다. 흥미로운 점은, 이는 다시 국민연금의 효용 증진으로 이어진다는 점이다.

(5) 사회에서 다시 국민연금으로: 국민연금의 목표수익률 제고

국민연금의 투자정책 수립 시에 가장 중요한 결정 사항 중 하나는 목표수익률(target return)과 허용위험한도(risk tolerance)의 설정이다. 이 둘은 전략적 자산배분(SAA) 시 우선적으로 반영하도록 되어 있는 변수들이다. 특히 자산운용의 성과 대상인 수익률은 그 산정 기준이 매우 중요하다. 국민연금이 오랜 기간 자산 운용지침을 통해 기금의 장기 운용수익률의 목표는 “실질경제성장률+소비자 물가상승률(CPI)+조정치(α)”라고 밝히고 있고, 실제로 기관투자자들이 투자 결정 시에 주식의 장기 성장률/상승률을 실질GDP성장률, 물가상승률, 그리고 예상 배당의 합, 다시 말해 명목GDP성장률로 보고 있는 것을 보면 명목적인 GDP의 성장 추이는 국민연금의 주요 수익률 변수로 작용하고 있음을 짐작할 수 있다. 즉, 연금의 목표는 우리나라의 경제상황(경제성장율과 금리)에 따라 움직이는 구조이므로, GDP에 강력하게 영향받는 형태라고 해석할 수 있겠다. 산업 전반이 경제적으로 활성화되면 국민연금의 자산 운용 성과가 긍정적일 가능성이 다분한 셈이다.

정리하자면, 국민연금이 스튜어드십 코드를 성실히 이행한다고 가정할 경우, 타 기관투자자로의 영향, 기업의 적극적인 대응, 사회경제적 여건 개선이 연쇄적으로 나타나며 궁극적으로 그러한 임팩트는 국민연금 자신에게 수익률 제고라는 긍정적 형태로 회귀할 수 있다. 즉 공적연금으로써 발생시킨 사회후생 증진이 다시 자기자신에게 되돌아오며 일종의 사회후생의 선순환이 형성되는 것이다. 국민연금이 위탁운용사 선정 시 스튜어드십 코드를 충실하게 이행한 회사에 가산점을 부여할 것을 선언한 지금, 국민연금

주도 아래 기관투자자들의 스튜어드십 코드 참여가 더욱 확대될 것으로 예상된다.

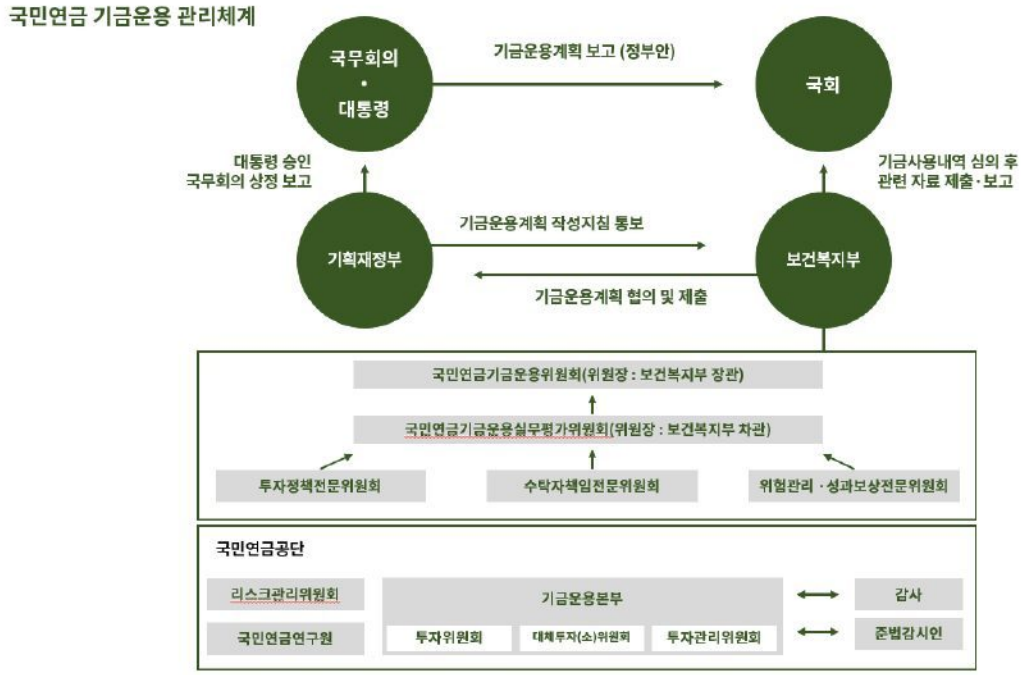
Ⅱ. 스튜어드십 코드 이행의 관점에서 바라본 국민연금의 지배구조 문제와 해결책

1. 국민연금의 지배구조 및 스튜어드십 코드 전략 현황

그렇다면 국민연금은 어떠한 기관투자자인가? 지배구조와 스튜어드십 코드 전략을 중심으로 살펴보자.

1.1. 국민연금의 지배구조

국민연금기금은 국민연금법 제102조에 따라 보건복지부장관이 관리·운용하며, 기금운용에 대한 주요 의사결정은 보건복지부장관을 위원장으로 한 국민연금기금운용위원회를 통해 이루어진다. 또한, 의사결정의 전문성을 보완하기 위해 국민연금기금운용위원회 산하에 국민연금기금 운용실무평가위원회와 3개의 전문위원회를 두고 있다. 보건복지부장관은 국민연금법에 따라 기금운용에 관한 최고 의사결정기구로 국민연금기금운용위원회를 두어 기금운용지침, 연도별 운용계획, 운용결과 평가 등 기금운용에 관한 주요 사항을 심의·의결한다. 보건복지부장관은 국민연금기금의 관리·운용에 관한 업무를 관장하되, 그에 따른 업무를 국민연금공단에 위탁하고 있다. 국민연금공단은 기금을 체계적이고 전문적으로 관리·운용하기 위해 투자전문가로 구성된 기금운용본부를 설치하였으며, 기금운용본부는 전술적 자산 배분과 투자 집행, 시장 모니터링 및 포트폴리오 관리 등의 업무를 수행하고 있다. 한편, 보건복지부장관은 매년 기금운용계획을 세워 국민연금기금운용위원회 및 국무회의의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 받고, 정부는 이를 국회에 보고한다(국민연금공단, 2022).



(그림2) 국민연금 기금운용 관리체계 (출처: 국민연금공단, 2023)

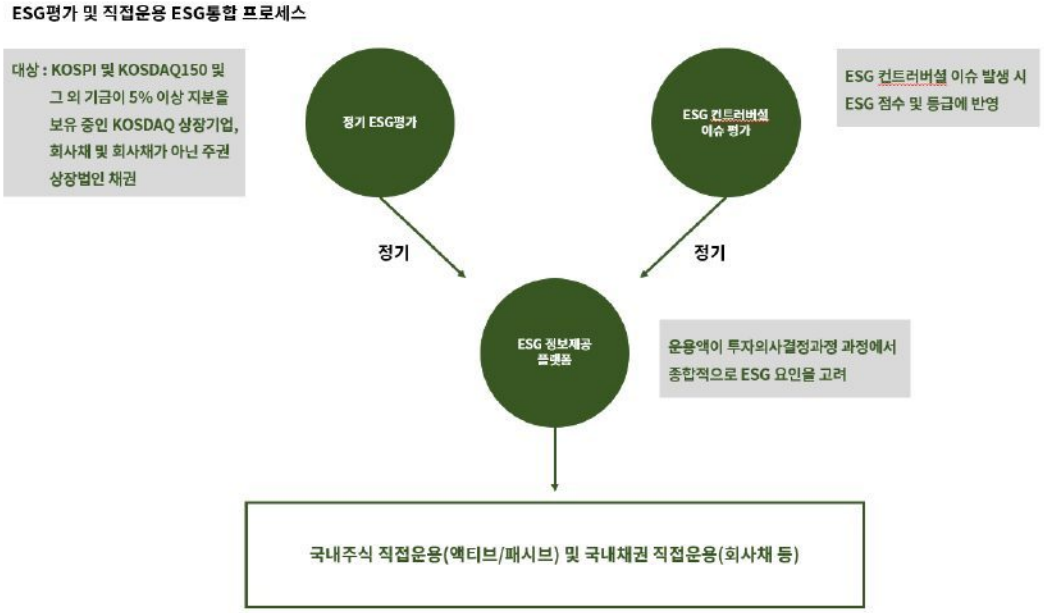
1.2. 스튜어드십 코드 정책

2018년 7월 국내 최대 규모의 기관투자자인 국민연금기금(이하 국민연금)은 스튜어드십 코드의 채택을 선언하였다. 이를 통해 기존의 수익성과 안정성 등 재무 중심의 투자 관점에서 벗어나 투자 대상 기업의 환경·사회·지배구조(Environmental, Social, Governance: 이하 ESG) 등 비재무적 요소에 대한 점검과 적극적인 관리가 투자자의 위험관리 및 가치 창출에 중요한 요소임을 인지하고, 전략적 관점에서 ESG를 반영하기 위해 노력하고 있다. 특히, 이를 위해 국민연금은 책임투자 정책을 실행 중에 있다. 국민연금은 책임투자 이행 방안으로 (1) ESG통합 전략, (2) 투자 제한, (3) 의결권 행사, 그리고 (4) 주주 활동 4가지를 제시한다. 각 정책의 세부적인 내용은 다음과 같다.

(1) ESG통합 전략

국민연금은 투자대상의 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소를 체계적으로 분석하기 위해 고유의 ESG 평가체계를 마련하여, 국내 상장주식 및 그 외 5% 이상 지분율을 보유한 KOSDAQ 상장기업,

회사채 및 회사채가 아닌 주권상장 법인 채권에 대해 매년 2회의 ESG 평가를 실시하고 있다. 또, 2022년에는 환경오염, 산업안전, 계열사 부당거래 등 ESG 컨트러버셜 이슈 발생 내역이 전체 평가대상 기업의 ESG 점수 및 등급에 반영될 수 있도록 ESG 평가체계를 개선했다. ESG 평가결과를 포함한 ESG 정보는 ESG 시스템을 통해 기금운용본부 내 국내주식 및 국내채권 직접운용 운용역에게 제공되며, 투자의사결정 과정에서 재무적인 정보와 함께 고려되고 있다(국민연금공단, 2022).



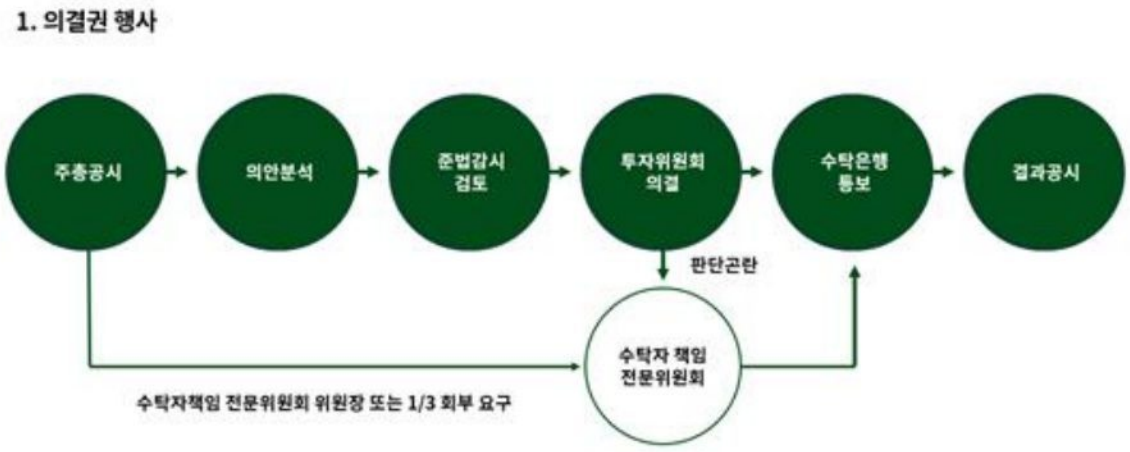
(그림3) ESG평가 및 직접운용 ESG통합 프로세스 (출처: 국민연금공단, 2023)

(2) 투자제한전략

국민연금은 국민연금기금운용위원회의 결정에 따라 2021년 12월부터 투자제한전략 도입을 위한 준비단계로써 대상 산업의 범위 및 기준, 선정 방식 등을 마련하기 위한 연구용역을 수행하였으며, 2022년 4월 연구용역 결과를 기금운용위원회에 보고했다. 연구용역 결과를 바탕으로 다양한 이해관계자의 의견수렴을 거쳐 투자제한 대상 산업 범위 및 기준, 대상 기업 선정 방식, 자산별·지역별 이행시기 등 단계적 시행방안이 마련될 수 있도록 지속적으로 지원하고 있다(국민연금공단, 2022).

(3) 의결권 행사

국민연금은 의결권 행사 기준, 행사 절차, 행사 방법 등에 관한 사항을 규정한 『국민연금기금 수탁자 책임 활동에 관한 지침』에 따라 행사하며, 전문적이고 충실한 의결권 행사를 위해 의안분석 외부 기관의 자문을 참고하여 의결권을 행사한다. 국민연금 내부적으로는 보유지분율과 보유비중에 따라 기금운용본부에 설치한 투자위원회 등의 심의·의결을 거쳐 의결권을 행사하며, 국민연금이 판단하기 곤란하여 수탁자책임전문위원회에 요청하거나 수탁자책임전문위원회 재적 위원 1/3 이상이 장기적 주주가치에 미치는 영향이 크다고 판단하여 전문위원회에 회부할 것을 요구하는 사안의 경우에는 수탁자책임전문위원회에서 의결권 행사방향을 결정한다. 공시에 관해서는 국민연금기금은 주주총회 개최 이후 14일 이내에 기금의 의결권 행사 내역과 지침상 근거조항을 포함한 세부 반대사유를 홈페이지에 공시하고 있다(국민연금공단, 2022).

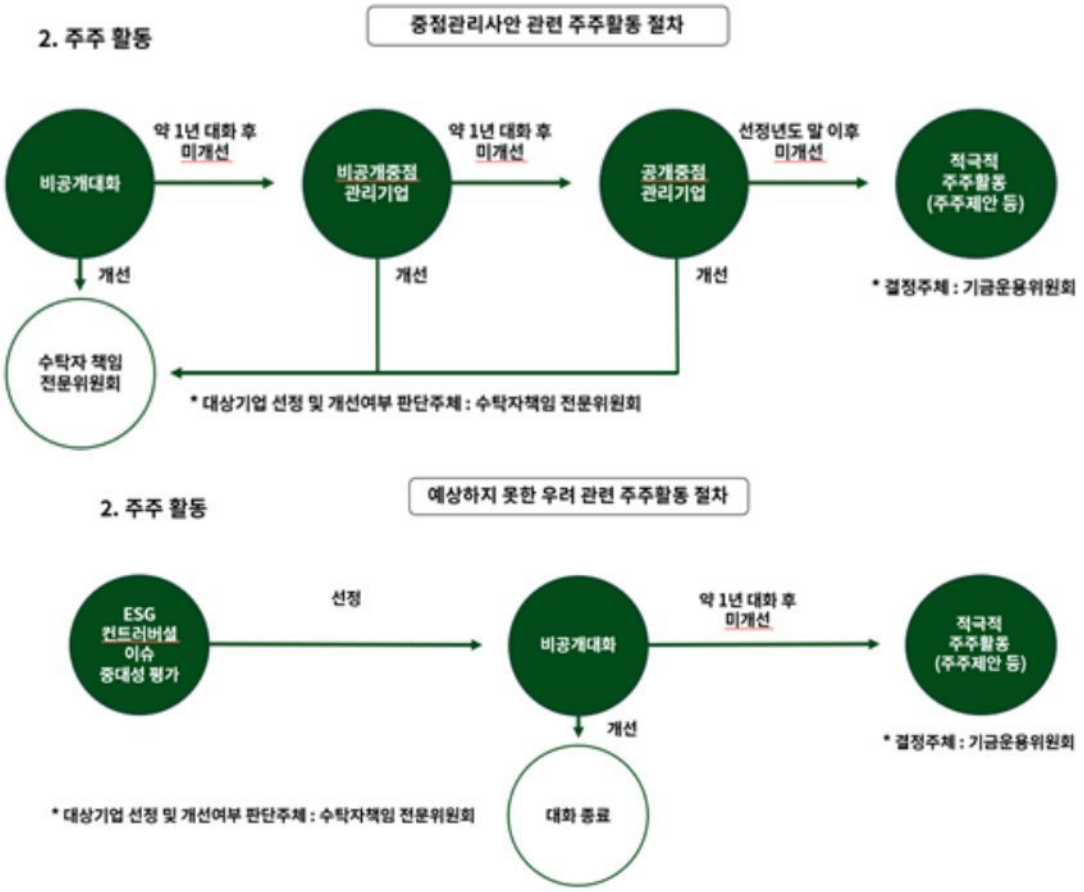


(그림4) 의결권 행사 절차 (출처: 국민연금공단, 2023)

(4) 주주활동

국민연금기금은 기금의 안정적인 수익 증대를 위해 기업의 배당정책 수립, 임원 보수한도 적정성, 법령상의 위반 우려로 기업가치의 훼손 내지 주주권익을 침해할 수 있는 사안, 지속적으로 반대 의결권을 행사하였으나 개선이 없는 사안, 정기 ESG평가 결과가 하락한 사안 등을 중점관리사안으로 선정하고 주주 활동을 수행하고 있다. 이 외에도 예상하지 못한 우려에 대한 주주 활동을 추진하고 있다. 국민연금은 주주활동 요건이 발생한 경우, 문제개선 등을 위해 사실관계 확인 및 기업과의 충분한 대화 등의 노력을 하며, 예외적으로 개선이 극히 어려운 경우에 한하여 '적극적 주주활동'을 수행한다고 밝힌다. 그

리고 소송제기를 통해서도 장기적인 주주가치 증대에 기여하고자 한다.



(그림5) 중점관리사안 관련 주주활동 절차, 예상하지 못한 우려 관련 주주활동 절차 (출처: 국민연금공단, 2023)

2. 현 국민연금 지배구조의 문제점

2.1. 책무성 부족

책무성 구조의 핵심은 의사결정의 단계별로 책임과 역할을 분명히 설정하는 것이다. 특히 의사결정자와 위험부담자가 일치하지 않는 상황에서 각 주체의 역할을 효과적으로 구획하는 방식은 의사결정을 발의하고 실행하는 수탁자(운용위)를 분리하는 것이라고 알려져 있다(윤희숙, 김도형, 김종훈, 2015). OECD 의 기금운용 지배구조 가이드라인에서도 의사결정관리기능(발의 및 실행)과 통제기능(승인 및 감시)를 분리하는 것이 바람직하다고 언급하고 있다(OECD,2005).

국민연금 기금운용의 가장 눈에 띄는 문제점은 단계별로 책임과 역할이 분명히 설정되어 있지 않아 책임성이 모호하다는 점이다. 앞서 살펴보았듯이, 보건복지부가 기금운용계획을 발의•승인•통제하는 권한을 모두 보유한다. 보건복지부 장관은 기금운용지침을 작성한 후 이에 따라 기금운용계획을 수립하는데, 이를 의결하는 기금운용위원회 역시 보건복지부장관이 위원회장을 맡고 있다. 즉, 기금운용계획을 발의하고 의결하며 이를 토대로 자금을 운용하는 일련의 과정들이 모두 보건복지부 장관의 책임 하에서 분리되지 않고 있는 것이다.

한편, 국민연금의 운용을 담당하는 기금운용본부는 보건복지부 산하기관인 국민연금관리공단 내에 설치되어 있다. 기금운용본부장은 공단 이사장의 추천으로 보건복지부 장관이 임명하며, 공단이사장의 지휘감독을 맡는다. 국회는 매년 연간 기금운용계획 및 기금운용 실적결산을 심의•의결하여 최종 확정하고, 감사원은 공단 감사를 통해 국민연금 사업 및 기금운용을 감사한다. 이러한 구조에서는 운용에 대한 통제기능(승인 및 감시)이 기금운용위, 국회, 감사원, 보건복지부로 혼재되어 그 권한과 책임이 모호해진다. 이렇게 책임성의 방향이 여러 갈래로 얽혀 있으면 점검이 어렵고, 중간단계 의사결정의 책임성이 모호해지는 문제를 갖는다(윤희숙, 김도형, 김종훈, 2015).

또한 운용성과 평가 면에서도 책무성 구조의 비일관성과 이해상충 문제가 드러난다. 현재 기금운용에 대한 평가는 1 년에 1 회 연금공단 산하 국민연금연구원과 보건복지부 장관이 선정한 외부 전문기관에 의해 이루어지고, 이를 기금운용위원회가 추인한다. 외부기관에 위탁하는 평가의 경우 1 차적인 위탁 주체가 연금공단 이사장이므로 공단 이사장과 나아가 궁극적인 평가 위탁자인 보건복지부 장관의 의도로부터 자유롭기 어렵다. 보건복지부로서는 기금운용의 핵심적인 의사결정을 스스로 내린 후 그 결정에 대해 스스로 평가하는 셈이다. 재무적 투자결정의 적절성을 점검하는 전문적 감사기능 또한 부재한 상태이다.

2.2. 정치적 독립성 결여

두번째 문제점은 정치적 독립성의 결여이다. 이는 국민연금의 적극적 의결권 행사를 반대하는 주장의 주요한 근거가 된다. 이러한 반대는 현 국민연금의 지배구조 상 국민연금의 주주권 행사가

정부로부터 완전히 독립하지 못한 상태에서 이루어지며 정부의 영향력이 기업에게 미칠 것이라는 우려에서 비롯한다.

국민연금은 국내 상장회사의 지분율 5~10%를 보유하고 있는 거대한 단일 기금으로서 국내 시장에 상당한 영향력을 가진다. 이에 국민연금기금이 단순한 주주 또는 전문경영인을 견제하는 외부주주가 아니라 다수의 기업에서 주요 주주가 되면서 민간기업의 대부분이 국민연금의 지배 하에 놓이는 연금사회주의 도래 가능성이 있다는 지적이 제기된 바 있었다(이병기, 2013). 정부 주도의 국민연금기금 지배구조 하에서 기금의 주식투자 확대는 주주권을 활용하여 투자기업의 지배구조에 정부와 정치권이 영향을 미칠 수 있는 조건을 형성할 수 있고, 이는 기업의 자율성이 축소되고 기업 활동에 제약이 걸리는 결과로 이어질 수 있다는 것이다.

실제로 국민연금의 최고의사결정기구인 기금운용위원회는 보건복지부 내에 설치되어 있고 장관이 위원장으로 되어 있어 실질적으로 보건복지부가 관장하고 있다. 기금운용위원회 20 명 중 정부위원은 6 명에 달하며, 관계전문가 2 인도 국책연구원 원장들이며, 12 인의 가입자 대표가 속하는 단체의 선정에 있어서도 정부가 관여할 여지가 있다(연태훈, 2019). 또한 전문가 집단인 전문위원회의 전문위원들은 선임 및 임기 연장 권한이 정부에 있어 정부 부처 차원의 정무적 판단에 대항하기 어렵다.

2.3. 기금운용위원회의 전문성 부족

기금운용위원회의 전문성 부족도 지적된다. 현재 기금운용위원회는 대표성을 중시하는 구조로, 전문성이 요구되는 의사결정이 어렵다(윤희숙, 김도형, 김종훈, 2015).

그림 6 을 보면, 기금운용위원회에서 전문성을 대표하는 위원은 '관계 전문가로서 국민연금에 관한 학식과 경험이 풍부한 자'로, 단 2 명에 불과하다. 고도의 전문성이 요구되는 운용전략에 대한 이해가 부족한 기금운용위원들로 구성된 기금운용위원회는 시장의 부당한 요구 및 압력에 대응하기 어렵다. 또한 기금운용위원회에 상정해도 통과되지 않을 것으로 예상되는 안건은 아예 올리지 않게 되는 경향이 형성될 뿐만 아니라 그간에는 헤지펀드 투자 등 기금운용위원회에서 반복적으로 기각되어 투자 포트폴리오 조정이 가로막히는 경우들이 발생해왔다(윤희숙, 김도형, 김종훈, 2015).

기금운용위원회 위원

위원장	· 보건복지부 장관
당연직위원(5인)	· 기획재정부 차관, 농림축산식품부 차관, 산업통상자원부 차관, 고용노동부 차관 · 국민연금공단 이사장
위촉위원(14인)	· 사용자를 대표하는 위원으로서 사용자 단체가 추천하는 자 3명 · 근로자를 대표하는 위원으로서 노동조합을 대표하는 연합단체가 추천하는 자 3명 · 지역가입자를 대표하는 위원으로서 농어업인 단체가 추천하는 자 2명 · 지역가입자를 대표하는 위원으로서 농어업인 단체 외의 자영자 관련 단체가 추천하는 자 2명 · 지역가입자를 대표하는 위원으로서 소비자 단체 및 시민단체가 추천하는 자 2명 · 관계 전문가로서 국민연금에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 2명

(그림 6) 기금운용위원회 위원 (출처: 국민연금, 2023)

한편, 기금운용위원회의 전문성 부족을 보완하기 위해 실무평가위원회가 구성되어 있다. 그러나 실무평가위원회는 기금운용위원회에서 추천한 이들로 구성되며, 자격요건이 사회복지학, 경제경영학을 전공한 교수이거나 해당 분야 학위를 가지고 연구기관에서 근무한 경력 정도를 명시하고 있어 금융투자분야의 전문성을 보조하기에는 불충분하다. 전문성 부족의 문제는 의사결정의 경직성과 자산배분전략고도화의 어려움을 야기해 민첩하고 신축적인 투자행위를 저해하고, 결과적으로 연금 고갈을 앞당길 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 다양한 기금운용 체계 개편관련 논의가 조속히 이루어져야 한다.

3. 스웨덴 공적연금의 지배구조 개선 사례

앞서 언급된 정치권으로부터의 독립성 확보의 어려움, 그리고 기금운용위원회의 전문성 부족 등 국민연금은 지배구조에 관한 다양한 문제를 갖고 있다. 마찬가지로 연금기금이 정치권으로부터 독립적으로 활동하기 어려웠던 스웨덴은 재정불안정을 해소하기 위해 1999년 연금 개혁을 실시했다. 이후, 2001년 국가연금펀드 또한 개편되었고 관련법 개정으로 공적연금 내 AP기금의 구조 개편도 진행되었다. 이로

인해 각 AP기금은 다른 어떤 정부기관보다 더 독립적인 기구로서 AP기금의 운용 사항은 오직 법률에 의해 규제받으며 어떠한 정부기관이라 할지라도 직접적인 간섭을 할 수 없게 되었다(원상희, 2016). 즉, 스웨덴은 효율성을 제고하기 위해 법률을 통해 AP기금의 독립성을 보장했다.

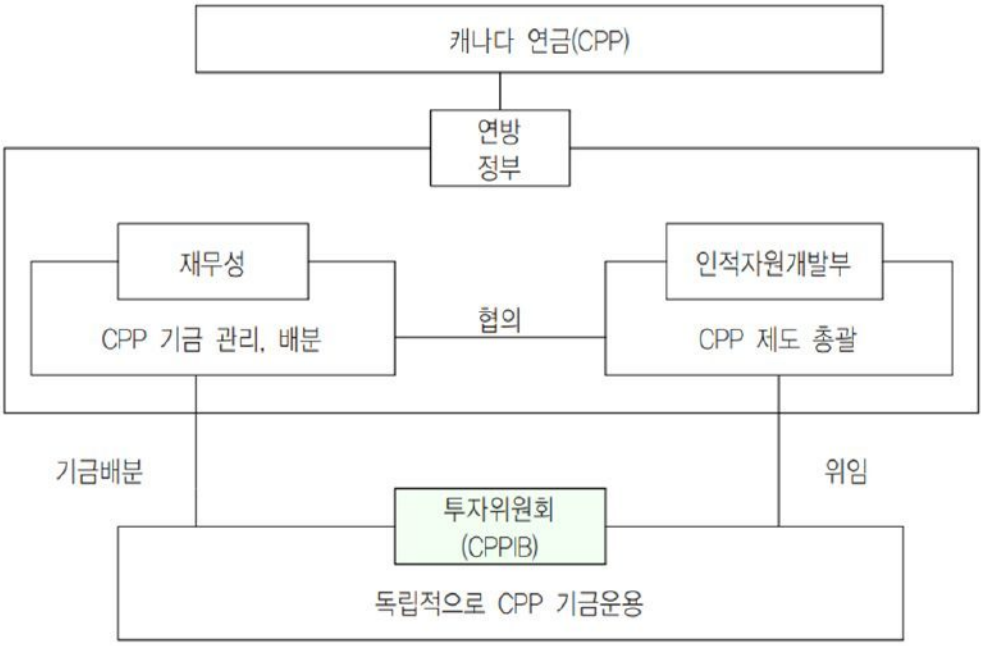
스웨덴 연금기금이 법령에 의해 독립성을 보장받는 것과는 대조적으로, 국민연금은 관리·운용 구조 및 인원이 국민연금법에 명시되어 있기에 오히려 법에 의해 독립성을 갖출 수 없는 환경에 있다. 스웨덴의 선례와 현재 국민연금의 상황을 고려했을 때, 지배구조 개편을 통한 독립성 보장을 위해서는 법령 개정이 불가피한 것으로 보인다. 그렇기에 후술할 개선방안은 지배구조에 관한 법령 개정이 가능하다는 전제 하에서 진행하고자 한다.

4. 국민연금의 지배구조 개선에 대한 제언

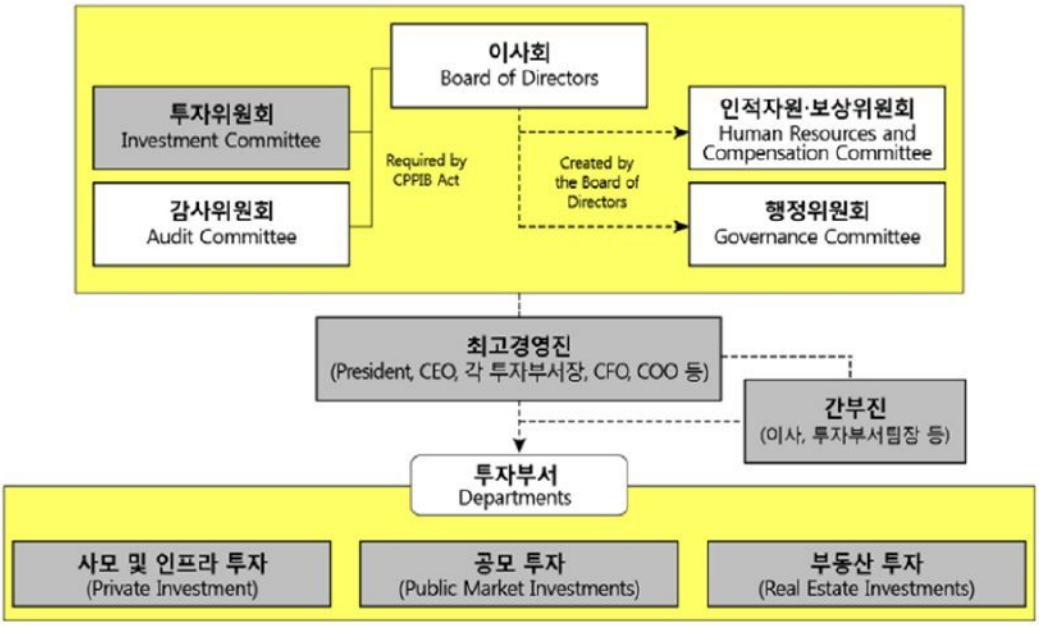
국민연금이 당면하고 있는 여러 현실적 난제를 해결하기 위한 기금 차원의 노력과 활동에 최고의사결정기구와 집행조직의 지배구조가 근본적인 걸림돌로 작용하고 있다. 따라서 국민연금의 지배구조에 대한 장기적인 관점에서의 개선이 필요하다.

장기적으로는 기금운용위를 전문가 조직으로 전면 개편하는 방안을 검토할 필요가 있다. 기금운용위원의 자격을 연금제도, 자본시장, 자산운용 영역에서 경력과 경험을 가진 전문가로 한정하여 위촉하고 기금운용위 산하에 투자전략, 위험관리, 성과보상, 주주권행사 관련 소위원회를 설치하고 기금운용위원이 이들 소위원회에 참여하도록 하는 것을 권한다. 전문가로 구성된 세분화된 소위원회를 갖춘다면 책임투자 혹은 ESG 에 관한 더욱 심도 깊은 논의가 가능하여 결과론적으로 스튜어드십 코드 이행에 긍정적인 영향을 끼칠 것이다. 또한 책무성 확보가 어렵고 지나치게 복잡한 현재 지배구조를 간결하고 효율적인 방향으로 개편할 수 있다. 이에 대하여 사용자, 근로자, 지역가입자 대표가 대표성 상실 또는 정치적 영향력으로부터의 독립성 상실을 이유로 반대할 것으로 예상되는데, 사용자, 근로자, 지역가입자 대표가 추천하는 인사로 국민연금기금 감독위원회를 구성하고 감독위원회가 전문성을 갖춘 기금운용위원을 선임하도록 하는 이원적 구조를 도입함으로써 대응할 수 있을 것이다(박창균,2020).

기금운용위원회의 지배구조를 민간전문가 집단으로 재편하는 것을 가정한다면, 하부 집행조직 역시 이에 상응하는 공사(또는 공기업) 형태의 독립기구로 재편하는 것이 바람직하다(남재우,2022). 이는 캐나다 국민연금(CPP)의 전문운용기관으로 출범한 CPPIB 의 사례를 참조할 수 있다.



(그림 7) 캐나다의 연금 관리 운영 체계 (출처: 국민연금 기금운용 지배구조의 문제점과 개선방향, 2015)



(그림8) CPPIB 운영체계 (출처: 국민연금 기금운용 지배구조의 문제점과 개선방향, 2015)

CPPIB 가 설립됨으로써 캐나다에서는 제도운영 주체인 복지사회개발부와 CPP 로부터 기금 운용이 독립되었다. 운영 재원 역시 기금으로 조달하여 일반재정으로부터 보조되지 않아 독립성이 보장된다. World bank(2004)에 의하면, 이는 정부로부터 독립되어 가입자의 이익에 가장 잘 복무할 수 있는 이상적 지배구조이다.

CPPIB 의 지배구조의 핵심은 이사회 또는 수탁자위원회(Board of Directors)이며, 여러 장치를 통해 이들의 독립성을 보장하고 있다. 모든 이사는 투자위원회에 소속되고, 추가로 다른 위원회에 참여한다. 이사들은 금융 및 투자 분야 전문가가 선출되도록 자격요건이 설계되어 전문성을 중시하는 구조이며 정부 영향력을 배제하기 위하여 공무원을 제외한다. 이사회에 대한 감독 기능을 수행하는 관리위원회(CPPIB Steward)도 기금운용에는 관여하지 못한다(윤희숙, 김도형, 김종훈, 2015).

CPPIB 의 사례는 전문성이 강조된 공적연기금 전문운용기관이 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 방향으로 기금운용의 효율성을 제고함으로써 결과적으로 가입자와 수급자에 대해 최대수익을 보장하는 수탁자책임을 성실히 이행하고, 연금제도를 안정화시킬 수 있음을 보이고 있다.

우리나라 또한 독립된 기금운용공사를 두는 것을 권한다. 공적연기금 전문운용기관으로 신설되는 '국민연금기금운용공사'는 감독위원회 성격의 기금운용위원회(board)와 공사의 집행이사회를 포괄하는 조직이 될 것이다(남재우,2022). 캐나다 연금은 CPPIB 설립 이후 보수적인 기금운용에서 벗어나 투자군을 다양화하고, 주식투자, 특히 해외 투자를 늘리는 등 적극적인 투자를 수행하게 되었다. 우리나라도 투자군을 다양화하는 등 적극적이고 전략적인 투자와 전문성이고 역량 있는 운용 인력을 통한 효율적인 기금운용이 가능할 것이다. 준정부기관이라는 조직적 한계에서 벗어나 자회사 형태의 분사를 두는 등의 탄력적인 조직 운영 및 구성이 용이해져 해외법인 확대와 투자의 현지화에 괄목할 만한 진전이 있을 것이다.

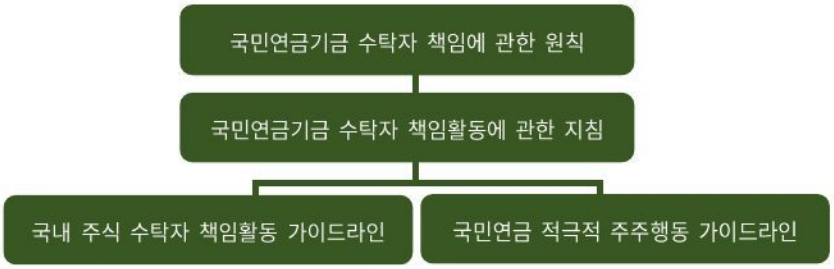
전문운용기관에 의한 기금운용이 장기적으로 바람직한 성과를 도출하기 위한 가장 중요한 요인은 역량 있는 운용인력의 확보와 유지라 할 수 있다. 이를 담보하기 위해서는 민간 시장과 경쟁할 수 있는 합리적인 채용 및 보상체계가 요구된다. 즉, 직무 • 성과에 기반한 공정한 인사관리 및 보상체계가 필수적으로 도입되어야 한다. 특히 공기업 또는 공사의 형태로 신설되는 전문운용기관이 경쟁력 있는

운용조직을 구성하고 이를 유지하기 위해서는 전체 공공기관에 예외 없이 적용되는 「공공기관 운영에 관한 법률」을 완화 적용할 수 있는 방안이 강구될 필요가 있다(남재우,2022).

한편, 국민연금의 거대 적립금이 단일 기관으로 운용됨으로 인해 발생할 수 있는 비효율성에 대한 우려가 있다. 하지만 장기적으로 해외투자 비중을 절반 이상으로 확대하려는 기금의 운용 기조를 감안할 때, 국내시장에서 거대 기금의 부정적 효과에 대한 우려보다는 해외시장에서 규모의 경제를 강화할 필요성이 오히려 커질 것으로 전망된다. 대형 연기금 또는 국부펀드의 글로벌 투자 양상을 살펴보면 국민연금의 운용 규모는 분할에 의한 축소보다는 오히려 단일 조직으로서의 규모 확대가 요구될 수 있기 때문이다(남재우, 2022).

5. 국민연금 스튜어드십 코드 실행 지침 개선안

5.1. 국민연금 스튜어드십 코드 내 지침 현황 및 문제점



(그림9) 국민연금기금 수탁자 책임에 관한 원칙 (출처: 저자 작성)

그림9처럼, 국민연금 스튜어드십 코드 정책은 '국민연금기금 수탁자 책임에 관한 원칙' 과 이를 기반으로 세부적인 수행 지침을 명시한 '국민연금기금 수탁자 책임 활동에 관한 지침'으로 구성된다. 또한 원칙과 지침을 국내 주식에 대하여 충실히 이행하기 위해 '국내주식 수탁자 책임활동 가이드라인'과 수탁자 책임활동의 가장 마지막 단계인 '주주제안'에 대해서 '국민연금 적극적 주주행동 가이드라인'을 갖추고 있다.

국민연금이 스튜어드십 도입을 논의할 때, 재계는 국민연금이 지분을 이용해 과도하게 경영에

간섭할 것이라는 위험이 있다며 난색을 표했다. 실제로 이러한 우려에 의해 국민연금은 스튜어드십 도입 당시 경영권 관련 주주권 행사를 후순위로 연기하였다. 그러나 도입 7년차가 된 현재, 국민연금의 스튜어드십 코드 행사는 여전히 의결권 이행의 형태로, 이사회 구성에 한해 이루어진다는 평가가 대부분이다. 국민연금이 우수한 지배구조 또는 ESG 성과를 거둔 기업에 유의미하게 투자 확대를 하거나, 반대의 태도를 보이는 기업에 대한 네거티브 스크리닝을 실행하는 것을 찾아보기 어렵다(이상혁·배진한, 2020). 이러한 상황에 국민연금의 비재무적 성과에 대한 보상을 촉진을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 국민연금의 수탁자 책임에 관한 원칙과 지침을 바탕으로 어떠한 변화가 적합한 개입과 스튜어드십 코드의 본 목적을 충족하는 변화를 이끌 수 있는지 살펴보고자 한다.

5.2. 국민연금 스튜어드십 코드 원칙 한계 및 가이드라인 개선안 제안

	국민연금	스웨덴
원칙1	수탁자 책임 정책 재정·공개	주주의 권리와 책임
원칙2	이해상충 방지 정책 재정·공개	자본 구조
원칙3	투자대상회사에 대한 주기적 점검	기업의 이사회
원칙4	수탁자 책임 활동 지침 마련 및 주주활동 수행	감사 및 내부통제
원칙5	의결권 정책 재정·공개, 행사 내역·사유 공개	임원 보수
원칙6	수탁자 책임 활동 주기적 보고	환경적, 윤리적 고려
원칙7	수탁자 책임의 이행을 위한 역량·전문성 제고	정보 공개

(표2) 국민연금과 스웨덴 연기금 스튜어드십 코드 원칙 비교 [출처: 국민연금공단(2021), AP3(2021)]

국민연금이 가입한 '수탁자 책임에 관한 원칙'의 7개 원칙은 대체로 스튜어드십 코드의 종주국인 영국과 유사한 내용으로 구성되었으며, 원칙 7의 경우 일본과 동일하다(이수진, 2019)고 분석된다. 이를 현재 국민연금이 참고하기 가장 적합하다고 볼 수 있는 스웨덴 연기금의 AP3와 비교하여 스튜어

드십 코드에 관한 원칙을 살펴보자.

먼저 스튜어드십 코드 원칙의 방향성이다. 국민연금은 주로 행정에 관한 서술로 구성되어 있는 반면, AP3의 스튜어드십 원칙은 수탁자로서 관심을 가져야 할 기업의 구성 요소를 명시하고 있다. 국민연금은 주요 원칙을 '책임투자 원칙'과 '수탁자 책임에 대한 원칙'으로 분할하여 '책임투자 원칙'에서 AP3와 같은 중요 가치를 다루고 있기에, '수탁자 책임에 대한 원칙'에 대한 구성이 위와 같이 나타난 것으로 보인다.

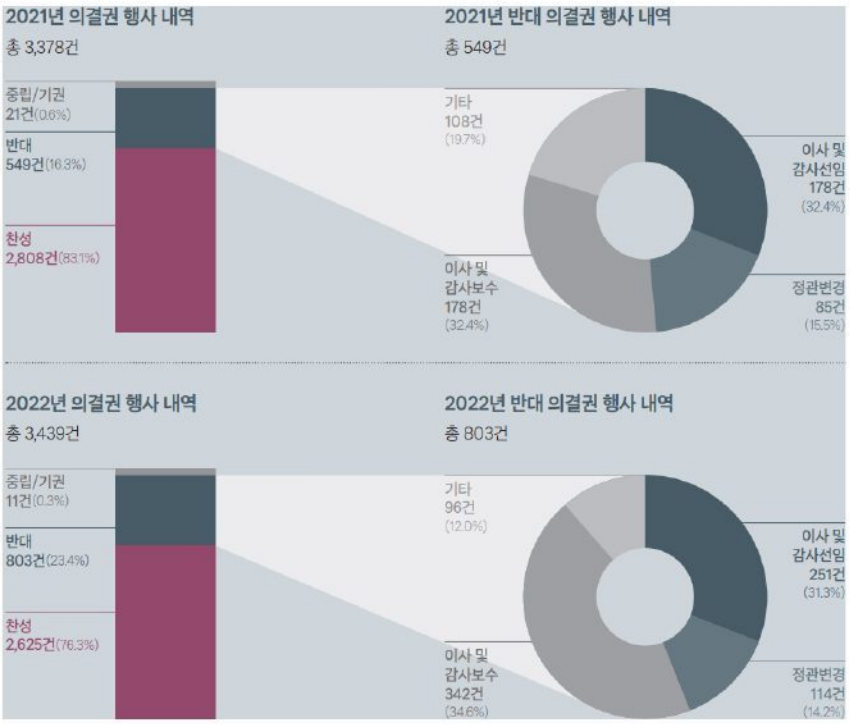
또한 원칙에 기반한 국민연금 스튜어드십 이행 결과의 투명성에 대해서 알아보자. 다음은 AP3 기금의 원칙1, 국민연금의 원칙6에 해당하는 의결권 행사 및 이행 결과에 대한 현황이다. 우선 스웨덴의 AP3 기금을 보면, 연례 주주총회 참여 비율은 꾸준히 증가해 2021년 포트폴리오 내 스웨덴 기업들을 대상으로는 97%에 달했으며, (표3) 70%에 이른다.

	2021	2020	2019	2018	2017
Number of AGMs	160	71	75	70	62
Percentage of portfolio companies at which AP3 voted	97%	51%	54%	39%	39%
Number of agenda items	4,500	2,000	1,800	1,600	1,300
Number of nomination committees	6	5	7	5	5

	2021	2020	2019	2018	2017
Number of non-Swedish AGMs	1,011	999	972	780	837
Percentage of portfolio companies at which AP3 voted	70%	69%	71%	27%	30%
Number of agenda items	13,028	12,680	11,565	9,766	10,371
Percentage of votes in support of board proposals	80%	72%	72%	70%	71%
Percentage of abstentions or votes against board porposals	20%	28%	28%	30%	29%

(표3, 4) 스웨덴 내, 외 기업을 대상으로 한 AP기금의 참여율 (출처: AP3, 2021).

그러나 국민연금의 경우, 의결권 행사에 참여한 기업에 대한 비율은 물론 의결권 행사가 가능했던 안건에 대한 수치 또한 제공하지 않는다. 이러한 상황에서 의결권 행사 횟수만을 제시하는 것은 정보의 불투명성을 높여 국민연금이 어떠한 방식으로 포트폴리오 내 기업들을 대상으로 의결권 행사 수행 중인지 판단할 수 없게 한다. 이러한 제한적인 결과 공개는 수탁자 책임 활동 주기적 보고라는 원칙은 준수하고 있지만, 그 충실성은 떨어진다.



(그림10) 2021, 2022년 국민연금 의결권 행사 내역 (출처: 2022 국민연금기금 연차보고서)

5.3. 국민연금 스튜어드십 코드 지침 가이드라인 개선안 제안

국민연금 스튜어드십의 도입 목적에 비해 미비한 운영은 (1) '의결권 반대 이상의 적극적인 주주행동주의 실행 부족'과 (2) '이사회 구성 이외, 즉 지배구조를 제외한 E, S 요소 미고려'로 구체화할 수 있다. 이를 분석하기 위해 국민연금의 스튜어드십 코드 원칙과 지침에 대한 세부 분석을 수행하였다. 그 결과 (1)의 원인으로는 침 부족 및 구조 상의 인력 부족 문제, (2)에 대해서는 비재무적 요소 관련 스튜어드십 행사에 대해 지침 내용의 명확성 부족과 사후 정책에 대한 대비가 부족함이 원인임을 발견하였다.

(1) 의결권 반대 이상의 적극적인 주주행동주의 실행 부족

우선 국민연금의 수탁자 책임활동에 관한 지침을 분석하였다. 국민연금공단 수탁자 책임활동에 관한 지침에서 제4조 2항을 보면, 주주권 행사는 총 4개 유형으로 구성된다.

유형 1	의결권 행사
유형 2	중점관리사안에 대한 비공개 대화, 비공개 중점관리기업 선정, 공개 중점관리기업 선정, 공개서한 발송, 주주제안
유형 3	예상하지 못한 우려에 대한 비공개 대화, 공개서한 발송, 주주제안
유형 4	소송 제기

(표5) 주주권 행사 유형 (출처: 저자 작성)

국민연금의 '2022년 국민연금기금 연차보고서'에서는 국민연금이 수탁자로서 주주활동 차원에서 의결권 행사, 중점관리사안에 관한 비공개 대화 및 관리기업 선정 등의 역할을 수행했다고 밝혔다. 2022년 국민연금기금 연차보고서에 따르면 3,439건의 의결권 행사 중 803건에 대해 반대표를 행사하였다. 그 이상의 조치로는 139개 기업에 대해 272건의 중점관리사항 및 예상하지 못한 우려사항에 대한 면담과 서한 발신이 있었다. 이는 총 국내 주식 투자 기업 수 1,175개사(국민연금공단, 2023) 투자 기업 중 11%에 대해 관여한 것이다. 중점관리 대상 기업 선정에 관한 결과는 비공개로 확인이 어려우나, 국민연금이 2018년 수탁자 책임 원칙 도입을 한 이후 소송 대상에 해당하는 사례가 발생하였음에도 대표 소송은 단 한 건도 없었다(서한기, 2022)는 것을 고려할 때, 이후 국민연금의 수탁자 책임 실천에 있어서 소극적인 것은 명확하다.

이에 대한 원인은 기금운용본부 내 인원 부족 문제와, 적극적 주주행동 단계 실행의 법적·비용적 안전장치 미비로 인한 것으로 추정된다. 2022년 말 기준. '수탁자책임실'이 포함된 국민연금공단 기금운용본부은 50여 개의 팀에 435명의 인원이 분산되어 있다. '국민연금 수탁자 책임활동에 관한 지침' 하에, 2019년 의결된 세부적인 가이드라인인 '국민연금기금 적극적 주주행동 가이드라인'에서는 비공개 서한 발송 다음 단계인 '비공개 중점 관리 대상 선정' 이후 과정을 다루고 있다. 그 세부 내용을 담은 <부록 1>에서 확인할 수 있듯이, 의결권 이상 단계에서는 정성 평가가 요구된다. 더 나아가 공개적 중점관리 기업 선정 단계부터는 선정기업의 반발로 인해 추가적인 자원이 투입될 가능성이 매우 높다. 즉, 현재 담당

인원으로는 해당 리스크를 감당하기 어려워 적극적인 스튜어드십 코드 이행에 어려움이 있는 것이다.

나아가 가이드라인은 소송 단계에서는 국민연금 내부 규정인 「소송사무처리 및 법률자문예규」를 따르는 것으로 명시하였다. 내부 규정이기에 수탁자 책임을 이행하고자 소송을 결정하게 되었을 때 어떠한 보호 장치가 있는지 파악이 어려웠다. 그러나, 19년 이후 일부 공개된 개정 내역을 검토한 결과, 해당 부분에 대한 적극적인 변경으로 판단할 수 있는 부분을 찾아보기 어려웠다. 즉, 국민연금 기관 차원에서 적극적 주주행동 차원의 소송 제기에 대해 마련한 추가적인 안전장치가 없는 것으로 보인다. 이러한 상황은 특히 법적으로 선례가 없는 상황에서, 소송 사유에 해당하더라도 소송을 제기하지 못하는데 원인이 될 수 있다. 따라서 국민연금의 스튜어드십 코드 이행을 촉구하기 위해서는 인력충원과, 적극적 주주행동 단계 활동 이행을 위한 규정 상의 뒷받침이 필요한 상황이다.

다음으로 (2) 이사회 관련 개입과 환경, 사회적 요소 개입 부족 원인을 살펴보도록 하자. 본격직인 지침 논의에 앞서, 이러한 기조의 원인은 단순히 지침의 구체성 부족 뿐만 아니라 거버넌스적인 이유도 있는 것으로 보인다. 그 예로 국민연금은 지난 3월 모호성과 재계 반발을 이유로 내부 ESG 평가 체계를 삭제하고(한동희, 2023), 수탁자 책임원칙에 가입한 위탁운용사의 국내주식과 채권, 해외채권을 책임투자 자산으로 일괄 간주하는 등(이종오, 2023) 기관 전체적으로 비재무적 지표에 대해 소극적인 태도를 보이고 있기 때문이다.

그러나 수탁자 책임 원칙 및 실행지침에 있어서 그 구체성이 부족한 것도 사실이다. '수탁자 책임활동에 관한 지침'을 살펴보면, 이사회 반대 의결권 행사에 대해서는 상당히 세부적인 지침이 마련되어 있다. 하지만 환경, 산업 안전 관련 문항은 '지침 별표 4'만이 해당 주제에 대해 직접적인 언급하는 문항으로, 그 구체성 또한 떨어진다.

이렇게 이사회 구성에 관해서는 객관적인 지표를 활용해 사항을 한정하고 있는 반면 환경적 지표, 사회적 지표 관련 문항은 그 분량도 매우 적으며, '영향이 큰 기업 중', '개선되지 않았다고 판단되는 경우' 등 주관적인 표현을 사용하고 있다. 현재 정립되지 않은 기준이기에 표현의 명확성을 요구하기에는 한계가 있으나, 이러한 모호성을 실천을 우회하는 데 이용하는 행태는 개선이 시급하다.

32. **사외이사의 독립성 판단 기준**

다음의 사외이사는 독립성이 없는 것으로 간주한다

1. 회사의 상무에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 5 년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 · 감사 및 피용자
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속 · 비속
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사 · 감사 및 피용자
4. 이사 · 감사의 배우자 및 직계 존속 · 비속
5. 회사의 모회사 도는 자회사의 이사 · 감사 및 피용자
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사 · 감사 및 피용자
7. 회사의 이사 및 피용자가 이사로 있는 다른 회사의 이사 · 감사 및 피용자
8. 최대주주가 아니면서 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 및 그의 배우자와 직계 존속 · 비속
9. 해당 상장회사에 대한 회계감사 또는 세무대리를 하거나 해당 상장회사와 법률자문 · 경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 변호사, 공인회계사, 세무사, 그 밖의 자문용역을 제공하고 있는 자
10. 그밖에 회사와의 직 · 간접적 이해관계로 인해 사외이사로서 독립성이 훼손된다고 판단되는 자

(표6) 스튜어드십 코드 실행을 위한 지침, 별표2 (출처: 국민연금공단, 2023)

6. **기후변화 관련 위험 관리가 필요한 사안 <신설 2023.3.7>**

기후변화 관련 사안이 기업가치에 미치는 영향이 큰 기업 중 기후변화 관련 위험 관리 수준이 개선되지 않았다고 판단되는 경우*

*온실가스 배출 관련 ESG 평가지표 등을 고려하여 판단

7. **산업안전 관련 위험 관리가 필요한 사안 <신설 2023.3.7>**

산업 안전 관련사안이 기업 가치에 미치는 영향이 큰 기업 중 산업안전 관련 위험 관리 수준이 개선되지 않았다고 판단되는 경우*

*산업재해 발생 관련 ESG 평가지표 등을 고려하여 판단

(표7) 스튜어드십 코드 실행을 위한 지침 별표4 (출처: 국민연금공단, 2023)

현재 ESG 평가의 수준을, 재무적 지표 평가 수준으로 기대하기는 어렵지만, GRI의 경우보다 객관적인 평가를 위해 산업 별로 다른 측정 방식 및 문항을 적용하는 수준에 도달했으며, ISSB가 국제 표준을 논의할 정도로 일정 수준이상의 공신력은 확보한 단계에 와 있다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 부분을, 현재 일정 수준 이상 정립된 국제 평가 지표의 기준을 활용해 발전시키기를 권한다.

III. 기업 지배구조 개선과 국내 금융시장 가치 제고, 그리고 국민연금

지금까지 환경·사회·지배구조(Environmental, Social, Governance: ESG)에서 스튜어드십 코드가 갖는 의미와 역할에 대해 알아보았으며 기관투자자의 대표로서 영향력 행사의 모범, 공적연금으로서의 책임, 그리고 사회 후생의 선순환을 근거로 하여 이를 이행하기 적합한 주체로 국민연금공단을 꼽았다. 다만, 현재 국민연금의 지배구조에서는 책무성 부족, 정치적 독립성 결여, 그리고 기금운용위원회의 전문성 부족을, 내부 스튜어드십 코드 실행 지침과 관해서는 의결권 반대 이상의 적극적인 주주행동주의 실행 부족, 이사회 및 환경·사회적 요소 개입 부족을 근거로 국민연금공단이 현재 스튜어드십을 준수하기에는 불완전함을 지적했다. 이에 대해 지배구조와 관해서는 기금운용위원회의 지배구조를 민간전문가 집단으로 재편 및 하부 집행조직을 독립기구로 재편하는 방안과, 스튜어드십 코드 실행 지침에 대해서는 국제 평가지표의 기준을 활용해 발전시키는 방안을 제시해 우려점들을 보완하고자 했다.

현재 소위 '투자를 받는 기업'들은 ESG이슈에 적극적으로 대응하는 것을 넘어, 그린워싱 여부를 검증받고 있는 상황이다. 국민 전체의 연금을 관리하는 국민연금의 투자 방향성은 지속가능성을 증진해야 할 책임이 있다. 그러나 지금처럼 국민연금이 마땅히 행사해야 할 스튜어드십 코드 실행에 미온적이며, 이행 기준이 불명확하고 그 결과 역시 불투명하다면, 국민연금조차 '그린워싱 투자' 논란에 휩싸일 수 있다. 이에 제안한 지배구조의 변화, 인력 충원 및 법적 안전장치마련, 지침 및 가이드라인의 구체화를 통해 ▲ 기관 독립성 강화 ▲ 해외 투자 운용 효율화 ▲ 비재무적 이슈 관련 지침 구체화로 투자 기업의 안정적인 대응 ▲ 국내외 강화되는 규제들과 시너지 발휘 ▲ 지속가능성 증대를 기대할 수 있을 것이다.

국민연금은 공적 연기금으로서 국민의 재원을 책임져야 할 막중한 책무와, 영향력 있는 투자 주체로서 지속가능금융의 발전에 적극적으로 일조해야 할 의무를 가졌다. 책임의식과 함께 스튜어드십 코드 이행에 성실히 임한다면, 국민연금은 투자 대상 기업 지배구조를 개선하는 것을 넘어 국내 금융시장의 전반적인 가치 제고에 기여할 수 있을 것이다.

부록

중점관리사안별 대상기업 선정 기준	
중점관리사안	**세부내역**
① 기업의 배당정책 수립	- 배당관련 반대 의결권 행사기업, 의결권행사 대상기업 중 배당 성향 하위기업, 보유비중 상위 기업으로, - 합리적인 배당정책을 수립, 공개하고 있지 않거나, 그에 따라 배당하지 않는 기업*을 선정 * 당기순손실(결손 누적 포함), 배당가능이익이 없는 기업은 제외 - 합리적인 배당정책 여부는 투명성, 구체성 등을 기반으로 판단 * 배당정책의 수립 및 공개여부, 기업 내외부 요인을 감안한 배당결정, 배당정책의 준수여부 등
② 임원보수한도의 적정성	- 이사보수한도가 경영성과와 연계되지 않거나 실지급액 대비 과다한 기업으로서, - 최근 주주총회에서 이사보수한도 승인의 건에 반대한 기업, 이사보수한도 대비 실지급액 비율을 고려하여 선정
③ 법령상 위반 우려로 기업가치 훼손/주주권익 침해 사안	- 국가기관의 조사 등 객관적 사실(1 심판결, 검찰기소 등 국가기관의 1 차판단)에 근거하여 횡령·배임, 부당지원행위, 경영진의 사익편취에 해당할 우려로 인해 - 기업 가치를 훼손하거나 주주권익을 침해할 수 있는 기업을 선정
④ 지속적인 반대의결권 행사 (이사, 감사위원 선임의 건)에도 개선이 없는 사안	- 최근 5 년 이내 이사 및 감사(위원) 선임의 건 중에서 동일한 사유 등으로 2 회 이상 반대의결권을 행사한 기업 중, - 반대의결권 행사 횟수, 안건의 중요도, 개선여지, 보유비중 등일 고려하여 선정
⑤ 정기 ESG 평가결과가 하락한 사안	- ESG 평가 결과, 종합등급이 2 등급 이상 하락하여 하위등급(c 등급이하)에 해당하는 경우, 국민연금의 자산노출도(지분율, 보유비중)를 고려하여 그 하락사유에 대한 정성평가 수행 * 등급하락 사유에 관한 ESG 평가 수행기관의 분석 보고서 참고
예상하지 못한 우려사안	- 검찰, 경찰의 수사 착수 등 국가기관의 조사 및 ESG 관련 컨트로버셜이슈(예상하지 못한 사안)발생시 심각성, 재발가능성을 중심으로 자산노출도를 고려하여 해당 이슈의 중대성 평가 실시 *(심각성) 피해규모, 처벌가능성 및 수위, 피해기간 등을 고려 - 자문기관의 기초자료 수집·조사 등 리서치 및 기초 중대성 평가 참고 *(재발 가능성) 의사소통, 개선수준 및 반복정도 *(자산 노출도) 기업에 대한 기금 보유 지분율 및 보유비중

(표8) 수탁자 책임활동의 대상, 선정기준 및 추진절차

참고문헌

AP3. (2021). AP3 Stewardship Report 2021.

AP3. (2021). AP3 Stewardship Policy 2021.

Davis, E. P. & Steil, B. (2001). *Institutional investors.* MIT Press.

강윤식, 윤정화, 윤진수. (2014). 지배구조 개선을 위한 기관투자자의 역할. 경영교육연구, 29(2).

국민연금공단. (2023). 2022년말 국내주식 종목별 투자 현황.

김태현. (2023). 2022 국민연금기금 연차보고서. 국민연금공단 기금운용본부.

남재우. (2022). 국민연금 장기재정추계와 기금운용체계 개편. 자본시장포커스, 22(17).

박기봉. (2019). 투자자 유형에 따른 군집거래행태 및 상호 영향력 분석. Journal of The Korean Data Analysis Society, 21(5), 2511-2522.

박정배. (2022). 2021 국민연금기금 연차보고서. 국민연금공단 기금운용본부.

박종구, 이서연. (2018). 국민연금공단의 스튜어드십 코드 채택과 그 시사점. 뉴스진, 김앤장 법률사무소, 4, 6-7.

보건복지부. (2023). 미국, 스웨덴 연금제도 및 개혁사례. 2023 국민연금 종합운영계획 참고자료집 23.

서한기. (2022). [이슈 In] 3년간 단 한 건도 없었던 국민연금 대표소송. 연합뉴스. Retrieved from: https://www.yna.co.kr/view/AKR20220127096500501?input=1195m

송민섭, 박소현. (2023). 스튜어드십 코드 도입과 국민연금의 투자의사결정의 변화. 한국회계학회.

신보성, 김준석. (2014). 기관투자자가 자본시장 발전에 미치는 영향 및 정책과제. 자본시장연구원, 14(1).

우민철, 김지현. (2017). 국민연금 매매가 주식시장에 미치는 영향 및 투자성과 분석. 2017년 한국재무학회 추계학술대회, 296-317.

윤선영. (2023). 국민연금, 해외투자에 ESG평가 '뒷북' 도입. SBS Biz. Retrieved from: https://biz.sbs.co.kr/article/20000145232?division=NAVER

이병기. (2013). 국민연금기금의 주주권 행사 의무화 및 지배구조의 문제점과 과제, 한국경제연구원.

이상혁, 배진한. (2020). 스튜어드십 코드 도입과 국민연금의 적극적 주주 활동. 경영학연구, 49(2), 477-497.

이수진. (2019). 국민연금의 스튜어드십 코드에 관한 연구. 법과기업연구, 9(2), 135-159.

이종오.(2023). 국민연금의 두 가지 'ESG 워싱 범죄'. 임팩트온. Retrieved from: http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=10478

이호갑. (2015). 기업지배구조의 개선이 재무적 성과와 기업가치에 미치는 영향. 회계연구, 20(4), 111-134.

원상희. (2016). 해외 연기금 운용 동향 [스웨덴]. 국민연금공단. 2016-제6호.

장윤제. (2021). ESG 활성화를 위한 기관투자자와 이사회의 역할: 재무적 성과와의 연계와 관련하여. 기업법연구, 35(2), 117-153.

전창환. (2023). 국민연금의 ESG 투자와 수탁자 책임 활동: 지향점과 한계. 동향과 전망, 117, 93-132.

주원. (2014). '왜 기업은 이윤을 추구하는가?'. KDI경제정보센터.

한국ESG기준원. (2017). 한국 스튜어드십 코드 제1차 해설서.

한동희. (2023). 국민연금, 주주권 행사 때 'ESG'평가 뺀다. 서울경제. Retrieved from: https://n.news.naver.com/article/011/0004151890